Cour des comptes

FINANCES ET COMPTES PUBLICS

ANALYSE DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2024

Dépenses fiscales

Avril 2025

Sommaire

SYNTHÈSE **5**

RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS **7**

INTRODUCTION **9**

CHAPITRE I DES ÉCARTS SIGNIFICATIFS DANS L'ÉVALUATION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES 2024 ET UNE DYNAMIQUE DE PROGRESSION PRÉOCCUPANTE **11**

I - DES ÉCARTS DE PRÉVISION SIGNIFICATIFS DANS L'ÉVALUATION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES POUR L'ANNÉE 2024 DONT LE SUIVI EST RENDU PEU LISIBLE PAR LE CHANGEMENT DE CONVENTION CONCERNANT LES DISPOSITIFS ATTACHÉS À LA TVA **11**

A - Un changement de convention concernant les dépenses fiscales de TVA qui affecte la lisibilité des prévisions de l'année 2024 12
B - Une révision à la hausse des prévisions de dépenses fiscales pour l'année 2024 entre les PLF 2024 et 2025 15
C - L'écart de prévision des dépenses fiscales 2024, entre les PLF 2024 et 2025 : trois facteurs principaux en cause 19

II - UN ACCROISSEMENT DES DÉPENSES FISCALES, TRÈS CONCENTRÉES EN TAILLE SUR QUELQUES MISSIONS ET QUELQUES IMPÔTS **24**

A - Des dépenses fiscales qui poursuivent leur progression, en nombre comme en coût 24
B - Une quinzaine de mesures concentre la plus grande partie du coût des dépenses fiscales 27
C - Quatre missions portent plus de la moitié du coût des dépenses fiscales 29
D - Des dépenses fiscales qui réduisent particulièrement le coût de quelques grands impôts 31

III - DES DÉPENSES FISCALES DONT LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES VARIE FORTEMENT **32**

A - La coexistence de mesures fiscales ciblées alors que d'autres sont très diffuses 32
B - Certaines dépenses fiscales pourraient être reconsidérées 33

CHAPITRE II DES DÉPENSES FISCALES ENCORE MAL CONNUES, SOUFFRANT D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, ET DONT L'ÉVALUATION DEMEURE INSUFFISANTE **39**

I - AU-DELÀ DES QUESTIONS CONVENTIONNELLES, DES DÉPENSES FISCALES ENCORE MAL CONNUES **40**

A - Des chiffrages encore incomplets et dont la fiabilité est inégale 40
B - Un nombre de bénéficiaires encore mal documenté 44

II - LE PILOTAGE DES DÉPENSES FISCALES EST EN DÉFAUT ET L'ÉVALUATION DE LEUR EFFICIENCE EST INSUFFISANTE **45**

A - Des conférences fiscales qui nécessitent une nouvelle impulsion pour une plus grande responsabilisation des acteurs 46
B - Des évaluations qui progressent mais demeurent trop rares pour être utiles au pilotage des dispositifs 47

ANNEXES **57**

Synthèse

Une inexorable progression des dépenses fiscales, quelle que soit la convention de calcul adoptée

Les dépenses fiscales continuent de progresser. Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 rend ainsi compte d'un coût définitif des dépenses fiscales exécutées en 2023 de 82,92 Md€, alors que celles pour 2024 y sont évaluées à 83,29 Md€ et que la prévision initiale pour 2025 est de 85,10 Md€.

Cette orientation à la hausse est alarmante dans la mesure où l'année 2023 avait vu s'éteindre plusieurs dépenses fiscales d'ampleur, dont le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), ce qui aurait justifié que se dessine une trajectoire à la baisse de la dépense pour les années 2024 et suivantes.

De surcroît, ces montants intègrent la modification du périmètre de décompte de la TVA. En effet, depuis le PLF 2024, le chiffrage des dépenses fiscales ne tient plus compte que de l'incidence des dépenses fiscales de TVA sur la part des recettes nettes restant à l'État, c'est-à-dire diminuées de la TVA transférée aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale. Le montant des dépenses fiscales assises sur la TVA s'en trouve artificiellement réduit de moitié. Pour 2024, la nouvelle convention de chiffrage conduit ainsi à réduire le montant total des prévisions de 12,41 Md€, passant de 95,7 Md€ à 83,29 Md€.

L'ampleur prise par les dépenses fiscales interroge la lisibilité du système fiscal

Cette augmentation constante des dépenses fiscales, qui représentent désormais le quart des recettes fiscales nettes, a deux effets principaux.

D'une part, elle met à mal la lisibilité des principaux impôts, dont le citoyen peut légitimement se demander ce qui relève encore de la norme ou de l'exception : les dépenses fiscales représentent désormais 44 % du montant de l'impôt sur le revenu, 43 % de l'accise sur les produits énergétiques ou 43 % de la taxe foncière.

D'autre part, elle laisse se multiplier un nombre important de dispositifs dont la pertinence peut être interrogée au vu du gain pour chaque usager. La Cour relève ainsi que 16 dépenses fiscales procurent un gain inférieur à 100 € par ménage alors qu'elles présentent un coût pour la collectivité de 2,2 Md€. Il est très vraisemblable que de nombreuses autres dépenses fiscales présentent également des gains individuels limités, puisque le coût d'une dépense fiscale et le nombre de bénéficiaires n'est connu que pour 44 % de ces dispositifs.

Des écarts importants dans l'évaluation du coût des dépenses fiscales en 2024, entre les PLF 2024 et 2025, témoignant d'une sous-évaluation récurrente des prévisions

L'exercice 2024 accuse un écart important entre la prévision initiale du montant des dépenses fiscales, figurant au PLF 2024, et celle, révisée, du PLF 2025 : le montant des dépenses fiscales prévisionnelles, fixé initialement à 78,74 Md€ selon la nouvelle convention de calcul, s'est accru de 4,55 Md€ supplémentaires, atteignant le montant révisé de 83,29 Md€.

Cet écart de prévision s'élèverait à 5,7 Md€ avec le maintien de la convention de chiffrage des dépenses fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Cet écart manifeste à la fois une constante sous-évaluation des dépenses fiscales et par ailleurs un creusement régulier de cet écart, qui interrogent la qualité du chiffrage de la dépense. Les écarts croissants constatés dans l'évaluation des dépenses fiscales ne sont pas majoritairement liés à leur évolution spontanée mais à des mesures nouvelles et à des changements de méthode.

Un défaut de pilotage des dépenses fiscales

Comme les années précédentes, la maîtrise des dépenses fiscales est un objectif affiché par les pouvoirs publics et réitéré dans les lois de programmation des finances publiques (LPFP) successives. Les conférences fiscales, conduites depuis 2013, ont également pour objet de les rationaliser. La Cour réitère pourtant son constat d'une articulation insuffisante entre les dépenses fiscales et les objectifs des politiques publiques auxquelles elles sont supposées concourir. La complexité des dispositifs rend souvent leur appréhension délicate. Les règles et les effets concrets des dispositifs sont souvent méconnus voire en contradiction avec les politiques publiques auxquels ils sont rattachés.

Ainsi, à défaut de réintroduire un plafonnement des dépenses fiscales dans la prochaine LPFP, selon des modalités qui le rende réellement contraignant, il convient d'encadrer la préparation du projet de loi de finances dans les – faibles – contraintes prévues par l'article 6 de la LPFP en vigueur. S'il est exact, comme l'a fait observer la direction de la législation fiscale en réponse à la Cour, qu'il n'est pas possible de contraindre le droit d'amendement des parlementaires, à l'origine d'une partie significative des dépenses fiscales, il est du rôle du Gouvernement de rappeler les engagements pris dans le cadre de la LPFP.

Le pilotage des dépenses fiscales constitue en conséquence un levier essentiel de leur maîtrise, qui reste à construire. À cet égard, l'amélioration de l'information constitue un chantier prioritaire : 14 % des dépenses fiscales restent non chiffrées, le nombre de bénéficiaires est inconnu pour 43 % d'entre elles et la distribution des revenus par décile de revenu n'est pas connu pour trois des huit principales dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu.

Une efficience qui n'est pas évaluée et des programmes d'évaluation non respectés

En dépit des ambitions affichées, peu de dépenses fiscales sont évaluées. Si des travaux ont été engagés sur la période récente au sein de certaines missions, il n'en demeure pas moins que, pour d'autres missions, aucune évaluation n'a été réalisée depuis 10 ans, y compris sur des dépenses fiscales à fort enjeu. L'action menée pour évaluer et réduire le cas échéant les dépenses fiscales doit être relancée, alors que les calendriers des programmes pluriannuels d'évaluation ne sont pas respectés et les outils de mesure et de suivi déployés pour contrôler leur efficience sont défaillants.

Récapitulatif des recommandations

Au titre de l'exercice 2024, la Cour maintient quatre recommandations, qui sont reformulées.

1. (Recommandation reformulée) : Réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État, dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances (*DLF*).
2. (Recommandation reformulée) : Rendre opérationnel le dispositif prévu par l'article 6 de la LPFP 2023-2027 d'un plancher empêchant l'augmentation du coût total des dépenses fiscales nouvelles de plus de 0,5 Md€ par an à partir de 2023 (*DLF, DB*).
3. (Recommandation reformulée) : Assigner aux conférences fiscales annuelles un objectif explicite de pilotage et de rationalisation des dépenses fiscales, en particulier de suppression des dépenses fiscales ne comptant que peu de bénéficiaires, ayant un coût très faible ou nul ou un gain par usager très faible (*DLF, DB, responsables de programme*).
4. (Recommandation reformulée) : Dans le cadre des revues de dépenses, programmer l'évaluation des principales dépenses fiscales à l'horizon 2027 (*DLF, DB, responsables de programme*).

Introduction

Selon le tome II de l'annexe *Voies et moyens* des projets de lois de finances (PLF), les dépenses fiscales se définissent comme « *les dispositions fiscales dérogatoires induisant un coût pour le budget de l'État* ». Les dépenses fiscales sont définies comme des écarts par rapport à une norme fiscale de référence. Il peut s'agir d'écarts par rapport à la base d'imposition standard ou par rapport au taux d'imposition de droit commun dont bénéficie le contribuable.

Dans chaque PLF, le tome II de l'annexe *Voies et moyens* présente l'ensemble des dépenses fiscales, ainsi qu'une évaluation de leur coût[1] pour l'année écoulée, l'année en cours et l'année à venir. Les dépenses fiscales au titre d'une année sont donc évaluées à trois reprises, dans le PLF de l'année considérée, puis dans les deux PLF suivants. Elles ne font pas l'objet d'une évaluation actualisée en cours de gestion, contrairement aux recettes fiscales.

Le coût des dépenses fiscales de l'année 2024 a ainsi été évalué jusqu'à présent à deux reprises, dans les PLF pour 2024 et pour 2025[2]. Ce coût définitif ne sera connu qu'à la publication du PLF pour 2026. L'exécution des dépenses fiscales de 2024 est analysée dans cette note à partir des deux évaluations disponibles.

Les 467 dépenses fiscales recensées dans l'annexe au PLF pour 2024 induisent une diminution des recettes fiscales de l'État estimée à 83,29 Md€ en 2024, représentant plus du quart des recettes fiscales nettes de l'État.

[1] À l'exception de celles jugées non chiffrables.
[2] Il le sera pour la troisième et dernière fois dans le PLF pour 2026.

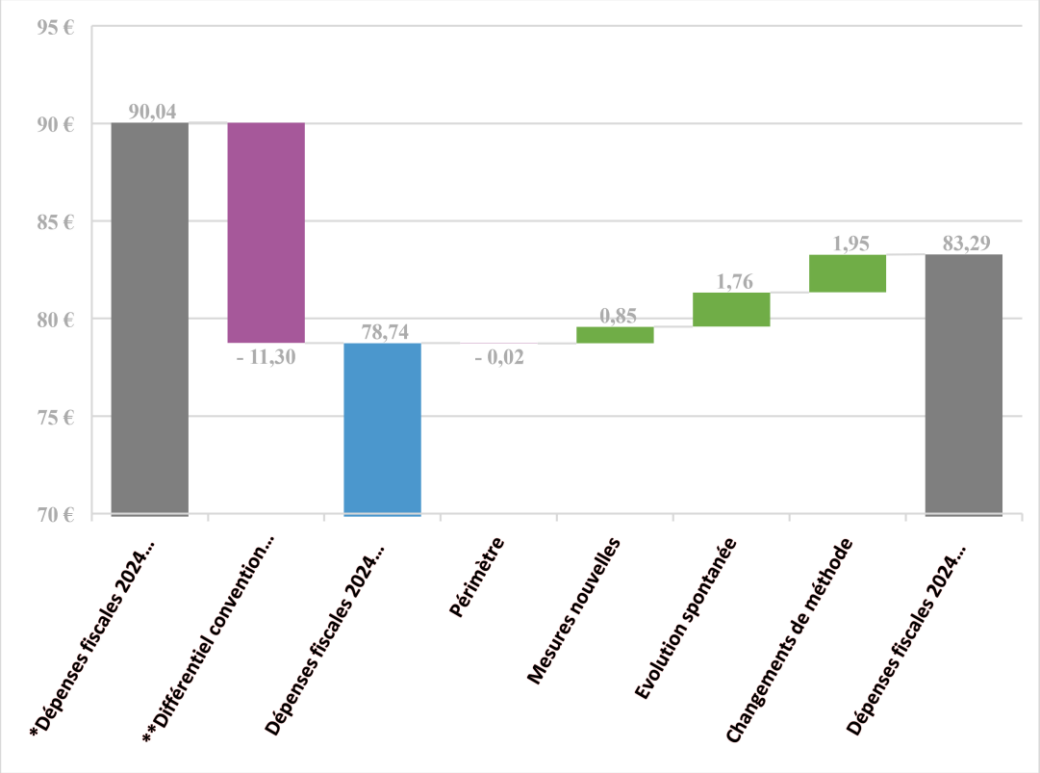
Les dépenses fiscales de 2024

Tableau n° 1 : évaluation du coût révisé des dépenses fiscales pour l'année 2024 (Md€) entre les PLF 2024 et 2025

	Évaluation des dépenses 2024 (ancienne convention TVA)	Évaluation du PLF 2024 (I)	Évaluation révisée au PLF 2025 (II)	Écart (II)-(I)	% (II-I/I)
Coût total	90,04	78,74	83,29	4,55	+5,78 %

Source : PLF 2024 et 2025

Graphique n° 1 : décomposition du différentiel de chiffrage du coût des dépenses fiscales pour l'année 2024 entre le PLF 2024 et le PLF 2025 (Md€)



Source : PLF 2024 et 2025, retraitement Cour des comptes
** Dépenses fiscales 2024 prévisionnelles chiffrées avec l'ancienne convention TVA (évaluées initialement)*
*** Différentiel de chiffrage des dépenses fiscales 2024 prévisionnelles entre l'ancienne et la nouvelle convention TVA, de 11,3 Md€, recalculé avec la prévision initiale du PLF 2024*

Chapitre I

Des écarts significatifs dans l'évaluation du coût des dépenses fiscales 2024 et une dynamique de progression préoccupante

I - Des écarts de prévision significatifs dans l'évaluation du coût des dépenses fiscales pour l'année 2024 dont le suivi est rendu peu lisible par le changement de convention concernant les dispositifs attachés à la TVA

Pour l'année 2024, les dépenses fiscales s'élèvent en France à 83 292 M€. Il s'agit de moindres recettes au budget de l'État qui représentent 2,8 % du PIB[3] et 25,8 % des recettes fiscales nettes[4].

Des écarts significatifs sont constatés dans la prévision du coût des dépenses fiscales entre les PLF 2024 et 2025 : le montant des dépenses fiscales prévisionnelles, fixé initialement à 78,74 Md€ pout 2024, s'est accru de 4,55 Md€, atteignant un montant révisé de 83,29 Md€. Dans l'hypothèse du maintien de la convention de chiffrage des dépenses fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant prévalu jusqu'au PLF 2023, cet écart de prévision s'élèverait à 5,7 Md€.

Le Gouvernement n'ayant pas mis en œuvre la recommandation émise par la Cour de maintenir la précédente convention de chiffrage des dépenses fiscales relatives à la TVA, l'analyse de l'écart de prévision du montant révisé des dépenses fiscales de l'année 2024, entre les PLF 2024 et 2025, et leur comparaison sur plusieurs exercices requièrent préalablement que

---

[3] Le FMI a publié en novembre 2022 une note sur l'évaluation des dépenses fiscales. D'après les estimations nationales, elles représentaient en moyenne près de 4 % du PIB des pays qui publient cette information. Si la France se situe en deçà de la moyenne au regard de cet indicateur, elle est au quatrième rang pour le nombre de dépenses fiscales, après le Burkina Faso, le Cameroun et l'Italie.

[4] Source : Avis n° HCFP-2025-1 du 29 janvier 2025 relatif à l'amendement des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025.

soit mesuré et analysé l'effet de la modification des conditions du chiffrage des dépenses fiscales de TVA depuis le PLF 2024.

A - Un changement de convention concernant les dépenses fiscales de TVA qui affecte la lisibilité des prévisions de l'année 2024

La nouvelle convention, exposée dans l'annexe Voies et moyens tome II du PLF 2024[5], dispose qu'à compter du budget 2024 les dépenses fiscales de TVA ne correspondent plus aux diminutions globales de recettes de TVA mais seulement à celles qui avaient un « *impact restant à la charge de l'État après transferts aux collectivités territoriales et aux administrations de sécurité sociale* ».

Cette nouvelle modalité d'affichage du coût des dépenses fiscales de TVA conduit à exclure la part de celles qui sont transférées aux collectivités territoriales et aux administrations de sécurité sociale du coût total des dépenses fiscales.

Cependant, cette nouvelle convention de présentation semble ignorer que la part de ces dépenses « n'affectant pas le budget de l'État » demeure *de facto* une dépense à la charge de l'État. Ainsi, les pertes de recettes fiscales pour les collectivités ont été compensées par la réaffectation de recettes de TVA pour la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et par un prélèvement sur les recettes de l'État pour la réduction de moitié des bases des locaux industriels.

La sincérité budgétaire implique l'exhaustivité, la cohérence, la lisibilité et l'exactitude des informations financières fournies par l'État. L'introduction de la nouvelle convention appelle à cette aune plusieurs observations.

Il importe en premier lieu de donner une vision exhaustive et unifiée du manque à gagner pour les administrations publiques des dispositifs dérogatoires que sont les dépenses fiscales. En cela, l'option privilégiée à compter du PLF 2024 pour les dépenses fiscales de TVA n'y participe pas.

L'État demeure l'autorité prescriptrice en matière de dépenses fiscales et il est donc naturel de prendre en compte l'intégralité de l'incidence budgétaire de ses choix : la part des recettes de TVA reversée aux administrations sociales et locales a pour objet de compenser le coût de décisions prises par l'État ayant une incidence sur les ressources de ces administrations. Le montant de ces dépenses fiscales est bien indépendant de l'existence de taux réduits de TVA et si l'État baisse le taux de la TVA sur un produit il en supportera seul la totalité du coût budgétaire.

Ensuite, le changement de convention soulève un problème de cohérence, car il ne porte pas sur d'autres recettes qui font pourtant, à l'identique, l'objet de transferts partiels analogues de la part de l'État à des collectivités locales, comme par exemple les taxes sur la consommation de carburant (TICPE[6]).

Cette modification introduit, par ailleurs, une rupture de série car les chiffrages des années antérieures à 2022 n'ont pas été recalculés et publiés selon les cadres de la nouvelle base fondée

[5] PLF 2024, Annexe Voies et moyens (tome II), page 10.
[6] Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

par la nouvelle convention dans l'annexe Voies et moyens tome II des PLF 2024 et 2025. Faute de rétropolation[7], ils ne sont pas comparables à ceux présentés dans le PLF 2024. Il s'ensuit que les coûts des dépenses fiscales apparaissant dans le dernier rapport annuel et dans les rapports précédents ne sont pas directement comparables. La reconstitution des chiffrages du PLF 2024 pour les années 2022 et 2023 a cependant été rendue possible en adoptant l'ancienne convention sur des dépenses fiscales relatives à la TVA. La DLF, sans satisfaire entièrement la recommandation de chiffrage de la Cour, a cependant publié, en annexe au Tome II des *Voies et Moyens* du PLF 2025, un tableur présentant les diminutions de recettes de TVA "Toutes administrations publiques", c'est-à-dire avant prise en compte des transferts aux collectivités territoriales et à la Sécurité sociale.

Enfin, la nouvelle convention conduit, par l'ampleur de ses effets en volume, à diviser au moins par deux le coût apparent des dépenses fiscales liées à la TVA : ces dépenses n'en demeurent pas moins une charge au budget de l'État, qu'elles soient ensuite transférées ou pas aux collectivités territoriales et aux administrations de sécurité sociale. Leur coût, qui avoisinait les 20 Md€ dans les annexes Voies et moyens (tome II) des PLF précédant celui pour 2024, est ainsi réduit, en apparence, à 11 Md€ à compter du PLF 2024 et il semble stable : plus précisément, le PLF 2025 chiffre à 11 104 M€ les dépenses fiscales de TVA (définitives) pour 2023, à 11 285 M€ celles (prévisions révisées) pour 2024 et à 11 943 M€ celles (prévisions initiales) pour 2025.

Il n'en demeure pas moins que les dépenses fiscales relatives à la TVA, nonobstant cette nouvelle convention, vont croissantes[8] ce qui ne peut être déduit de la lecture de l'annexe Voies et moyens tome II des PLF 2024 et 2025 : elles s'élèvent de fait à 23,4 Md€ en 2023 (coût définitif recalculé), puis à 23,7 Md€ en 2024 (coût révisé) et à 24,3 Md€ en 2025 (prévision initiale).

Tableau n° 2 : évaluation comparée du coût des dépenses fiscales de TVA pour les années 2023 à 2025 au PLF 2025 avec l'ancienne et la nouvelle convention TVA (Md€)

	Montant définitif des dépenses TVA 2023 (ancienne convention) **(I)**	**Montant définitif des dépenses TVA 2023** (nouvelle convention) **(I)**	**Prévision révisée des dépenses TVA 2024** (ancienne convention) **(II)**	**Prévision révisée des dépenses TVA 2024** (nouvelle convention) **(II)**	**Prévision initiale des dépenses TVA 2025** (ancienne convention) **(III)**	**Prévision initiale des dépenses TVA 2025** (nouvelle convention **(III)**
Coût	23,4	11,1	23,7	11,2	24,3	11,9

Sources : PLF 2023 à 2025 et données de la DLF retraitées par la Cour

[7] Lors d'un changement de base, l'opération de rétropolation consiste à prolonger la nouvelle base dans le passé, c'est-à-dire à recalculer les séries de l'ancienne base selon les cadres de la nouvelle base.

[8] Les recettes de TVA intègrent de manière instantanée les effets de l'inflation et de l'évolution en volume, généralement positive, de la consommation, alors que les bases des anciens impôts locaux intégraient les effets « prix » et « volume » avec une année de décalage. Cour des comptes, « L'évolution de la répartition des impôts locaux entre ménages et entreprises et de la (dé)territorialisation de l'impôt », communication à la commission des finances de janvier 2025.

La nouvelle convention fiscale TVA a pour effet de minorer dans une large proportion le coût des dépenses fiscales.

Sont récapitulés, ci-après, les différentiels conséquents de chiffrage de la dépense fiscale en cas d'application de la nouvelle convention, pour les exercices 2022 à 2025, en suivant pour chaque année de référence les chiffrages des coûts figurant notamment aux PLF 2023 à 2025.

Pour l'année 2024, les différentiels de chiffrage des dépenses fiscales, suivant l'application de l'une ou l'autre des conventions TVA, s'élèvent respectivement à 11,2 Md€ et à 12,4 Md€ pour la prévision initiale (N) et la prévision révisée en N+1.

Ce différentiel conduit à minorer de 52,4 %[9] le coût révisé de la dépense fiscale 2024 relative à la TVA et plus globalement de 12,9 % le coût révisé de la totalité des dépenses fiscales pour l'année 2024.

La part des dépenses de TVA non transférées était de l'ordre de 47,5 % de la totalité des dépenses fiscales de TVA de 2023 et 2024. En 2025, elle connaît une prévision de hausse à 49,1 %, alors que le montant prévisionnel des dépenses fiscales de TVA et de leur part dans les dépenses fiscales globales continuent d'augmenter.

Tableau n° 3 : mesure du différentiel de chiffrage de la dépense fiscale, pour un même exercice de référence, en cas d'application de la nouvelle convention fiscale TVA, par rapport à l'ancienne (Md€)

Année	Montant des dépenses fiscales TVA (ancienne convention) (II)	Montant des dépenses fiscales TVA (nouvelle convention) (I)	Ratio de la minoration du coût global des dépenses de TVA avec la nouvelle convention % (II-I/II)	Montant des dépenses fiscales (ancienne convention) (a)	Montant des dépenses fiscales (nouvelle convention) (b)	Ratio de la minoration du coût global des dépenses fiscales avec la nouvelle convention % (a-b/a)
2023	23,4	11,1	52,5 %	95,2	82,9	12,9 %
2024	23,7	11,2	52,4 %	95,7	83,2	12,9 %
2025	24,3	11,9	50,89 %	97,4	85,0	12,7 %

Sources : PLF 2023 à 2025 et données de la DLF retraitées par la Cour.

Lecture : la nouvelle convention fiscale minore les dépenses fiscales 2024 de TVA de 52,4 %, passant de 23,7 Md€ à 11,2 Md€ ; de même, elle minore les dépenses fiscales globales 2024 de 12,9 %, passant de 95,7 Md€ à 83,2 Md€.

La proportion des dépenses de TVA restant à la charge de l'État, après transferts aux collectivités territoriales et aux administrations de sécurité sociale, s'inscrit par ailleurs dans une évolution relativement stable du montant prévisionnel des dépenses fiscales de TVA et de leur part parmi l'ensemble des dépenses fiscales.

[9] Le coût révisé des dépenses fiscales de TVA 2024 s'élève, suivant la nouvelle convention TVA, à 11 285 M€ (annexe Voies et moyens (tome II, page 15) du PLF2025) ; son montant serait de 23 721 M€ en cas de maintien de l'ancienne convention (11 285+12 436).

Ainsi, alors qu'en exécuté 2018, la part de recettes de TVA affectée aux collectivités locales correspondait à 2 % des prévisions de recettes de TVA nette, à la suite notamment des réformes successives de la fiscalité locale, ce ratio s'élève désormais à 20,2 % pour l'année 2022 en PLF 2024. De même, la part de recettes de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale est de 28,3 %, pour l'année 2022 en PLF 2024 alors qu'il était de 6 % en exécuté 2018[10].

La part des dépenses fiscales de TVA pour 2024 représente ainsi près d'un quart du total des dépenses fiscales de 2024, suivant l'ancienne convention de chiffrage[11].

La présentation sincère et lisible de l'ensemble des charges au budget de l'État, à destination du Parlement et des citoyens, ne peut s'accommoder de la minoration des dépenses fiscales introduite par le PLF 2024. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour renouvelle sa recommandation de rétablissement plein et entier de la convention fiscale relative à la TVA dans la version fidèle aux PLF 2023 et antérieurs.

B - Une révision à la hausse des prévisions de dépenses fiscales pour l'année 2024 entre les PLF 2024 et 2025

Les prévisions de dépenses fiscales pour l'année 2024 accusent un écart significatif entre la prévision initiale du PLF 2024 et leur montant révisé figurant au PLF 2025. Des écarts importants sont également constatés au PLF 2025 pour les dépenses fiscales définitives de 2023.

Concernant les dépenses fiscales de 2024, un écart de 4,55 Md€ supplémentaires de la prévision révisée des dépenses fiscales 2024 est constaté dans le PLF 2025 par rapport aux prévisions initiales du PLF 2024. La prévision pour l'année 2024, figurant au PLF 2024, était de 78,741 Md€ ; celle figurant au PLF 2025, s'élève à 83,292 Md€. Ce différentiel représente une hausse de 5,78 % du coût prévisionnel pour l'année 2024.

À titre de comparaison, à l'exception de l'année 2020[12], depuis le début de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, le chiffrage du coût des dépenses fiscales en année N+1 s'est révélé supérieur en moyenne de 2,97 Md€, à périmètre constant (ancienne convention TVA), au chiffrage en année N.

Recalculée avec l'ancienne convention fiscale[13], l'écart de prévision pour 2024 s'élève à 5,7 Md€ : la prévision initiale était de 90,04 Md€ et son montant révisé en N+1 s'élèverait à 95,7 Md€[14].

10 Direction de la législation fiscale.
11 Suivant l'ancienne convention de chiffrage, les dépenses fiscales de TVA représentent 24,78 % des dépenses fiscales totales de 2024, 24,58 % des dépenses fiscales totales de 2023 et 24,95 % des dépenses fiscales totales de 2025.
12 L'année 2020 présente, en raison de la crise sanitaire et des mesures d'exception associées, des caractéristiques qui ne se prêtent pas à la comparaison, justifiant qu'elle ne soit pas comprise dans le calcul.
13 Direction de la législation fiscale.
14 Direction de la législation fiscale.

Tableau n° 4 : évaluation des dépenses fiscales de l'année 2024 et écarts constatés entre le chiffrage initial du PLF 2024 et le montant révisé du PLF 2025 (Md€)

	Évaluation initiale du PLF 2024 (ancienne convention) **(a)**	**Évaluation révisée du PLF 2025** (ancienne convention) **(b)**	**Écart** (ancienne convention) **(b) – (a)**	**Évaluation initiale du PLF 2024** (nouvelle convention) **(I)**	**Évaluation révisée du PLF 2025** (nouvelle convention) **(II)**	**Écart** (nouvelle convention) **(II) – (I)**
Coût total	90,0	95,7	**+5,7**	78,74	83,29	**+4,55**

Source : annexe Voies et moyens (tome II) des PLF 2024 et 2025 et direction de la législation fiscale (en réponse au questionnaire de la Cour des comptes)
Remarque : à compter du PLF 2024, le coût présenté dans le budget de l'État des dépenses fiscales relatives à la TVA ne correspond plus à l'ensemble des diminutions de recettes de TVA mais à l'impact restant à la charge de l'État après transferts aux collectivités territoriales et aux administrations de sécurité sociale.

Concernant les dépenses fiscales de 2023, un écart de 5,22 Md€ est constaté entre leur prévision initiale (recalculée suivant la nouvelle convention) et leur coût définitif figurant au PLF 2025.

La prévision initiale pour l'année 2023 (recalculée) était de 77,67 Md€. Révisé à 81,34 Md€ au PLF 2024, soit un premier écart chiffré à 3,67 Md€ en N+1, le montant définitif pour l'année 2023, figurant au PLF 2025, s'élève à 82,92 Md€. Ce différentiel de 5,25 Md€ représente une hausse de 6,75 % du coût prévisionnel pour l'année 2023.

À titre de comparaison, à l'exception des dépenses fiscales de l'année 2018, leur chiffrage définitif en N+2 est toujours supérieur à l'estimation initiale, en moyenne de 2,89 Md€[15] à périmètre constant.

Recalculée avec l'ancienne convention fiscale[16], l'écart de prévision définitif des dépenses fiscales pour 2023 s'élève à 6,12 Md€ : la prévision initiale de dépenses fiscales était de 89,07 Md€ en N, son montant révisé en N+1 s'élevait à 92,43 Md€[17] et son montant définitif en N+2 est de 95,2 Md€[18].

[15] En référence aux PLF 2020 à 2025 pour le montant définitif des dépenses fiscales des années 2018 à 2023 (suivant l'ancienne convention fiscale TVA).
[16] Direction de la législation fiscale.
[17] Direction de la législation fiscale.
[18] Données des directions de la législation fiscale et du budget retraitées par la Cour.

Tableau n° 5 : évaluation des dépenses fiscales de l'année 2023 et écarts constatés entre le chiffrage initial (PLF 2023), la révision au PLF 2024 et le montant définitif au PLF 2025 (Md€)

	Évaluation initiale du PLF 2023 (ancienne convention) **(a)**	**Évaluation révisée du PLF 2024** (ancienne convention) **(b)**	**Évaluation définitive du PLF 2025** (ancienne convention) **(c)**	**Écart** (ancienne convention) **(c) – (b)**	**Écart** (ancienne convention) **(c) – (a)**	**Évaluation initiale du PLF 2023** (nouvelle convention) **(I)**	**Évaluation révisée du PLF 2024** (nouvelle convention) **(II)**	**Évaluation définitive du PLF 2025** (nouvelle convention) **(III)**	**Écart** (nouvelle convention) **(II) – (III)**	**Écart** (nouvelle convention) **(I) – (III)**
Coût total	89,07	92,43	95,2	+2,77	+6,13	77,67	81,34	82,92	+1,6	+5,25

Source : annexe Voies et moyens (tome II) du PLF pour 2025 et direction de la législation fiscale (en réponse au questionnaire de la Cour des comptes)
Remarque : à compter du PLF 2024, le coût présenté dans le budget de l'État des dépenses fiscales relatives à la TVA ne correspond plus à l'ensemble des diminutions de recettes de TVA mais à l'impact restant à la charge de l'État après transferts aux collectivités territoriales et aux administrations de sécurité sociale.

Afin de permettre une analyse de l'exécution de ces dépenses et d'autoriser des comparaisons sur plusieurs exercices, les deux tableaux qui suivent présentent les écarts de prévision des dépenses fiscales, le cas échéant, recalculés suivant l'ancienne convention (antérieure au PLF 2024) et la nouvelle (PLF 2024 et 2025), au titre des exercices 2022 à 2025. Un tableau complémentaire, en annexe, permet de retracer les prévisions et écarts sur la période 2018 à 2025, suivant l'ancienne convention de chiffrage de la TVA.

Les écarts de prévision de coûts constatés entre 2018 et 2025 rendent compte de deux tendances.

Tout d'abord, une trajectoire à la hausse du différentiel entre les prévisions initiales (N) et définitives (N+2). Cette hausse est régulière entre 2018 et 2024 et s'accroît considérablement, passant de moins de 1 Md€ pour les dépenses fiscales 2018 à 6 Md€ pour les dépenses fiscales 2023. Le différentiel est en moyenne de 3,4 % sur la période considérée entre les prévisions en N et N+2. Il est de 7,8 % pour les dépenses fiscales 2023, suivant l'ancienne convention et de 6,7 % avec la nouvelle convention (PLF 2025), soit une proportion inégalée.

Ensuite, des écarts de prévision plus erratiques et irréguliers entre les prévisions initiales (N) et leur révision en N+1, que l'effet de la crise sanitaire des années 2020-2021 prolonge, ce qui ne permet pas d'en tirer des enseignements. Néanmoins, les écarts constatés pour les deux dernières années, dans les PLF pour 2024 et 2025, manifestent des écarts inégalés hors temps de crise avec un écart de 3,7 Md€ entre les PLF 2023 et 2024 pour les prévisions de dépenses 2023 et avec un écart de 4,55 Md€ entre les PLF 2024 et 2025 pour les prévisions de dépenses 2024. Avec l'ancienne convention, les écarts seraient respectivement de 3,3 Md€ pour les dépenses 2023 et de 5,7 Md€ pour les dépenses 2024. Le différentiel est en moyenne supérieur de 2,7 % sur la période considérée entre le montant de la prévision initiale en N et son montant révisé en N+1 : il est de 3,7 % pour les dépenses fiscales 2023 et de 6,3 % pour les dépenses fiscales 2024, témoignant d'un écart particulièrement conséquent dont il s'agit d'analyser les composantes.

Ces constats questionnent la fiabilité de l'évaluation de la dépense fiscale.

Tableau n° 6 : écarts de chiffrage des dépenses fiscales par année de référence sur le fondement de la nouvelle convention TVA (2022 - 2025)

	2022 nouvelle convention Md€	%	2023 nouvelle convention Md€	%	2024 nouvelle convention Md€	%	2025 nouvelle convention Md€
Montant prévisionnel du PLF N (Md€)	***n.c.***		**77,676**		**78,741**		**85,098**
Écart après révision en PLF N+1 (Md€)	*n.c.*	-	3,668	4,72%	4,551	5,78%	sans objet
Montant révisé en PLF N+1 (Md€)	**84,283**		**81,344**		**83,292**		sans objet
Écart entre le montant révisé en N+1 et le définitif en PLF N+2 (Md€)	1,333	1,58%	1,579	1,94%	sans objet		sans objet
Écart définitif d'estimation entre les PLF N et N+2 (Md€)	*n.c.*	-	5,247	6,75%	sans objet		sans objet
Montant définitif en PLF N+2 (Md€)	**85,616**		**82,923**		sans objet		sans objet

Sources : données chiffrées dans les PLF 2024 et 2025 ou recalculées pour les PLF antérieurs (Cour des comptes à partir des données de la DLF) ; données chiffrées dans le PLF 2025 / données chiffrées dans le PLF 2024

Tableau n° 7 : écarts de prévision pour le chiffrage des dépenses fiscales d'une année donnée sur le fondement de l'ancienne convention TVA (2022 - 2025)

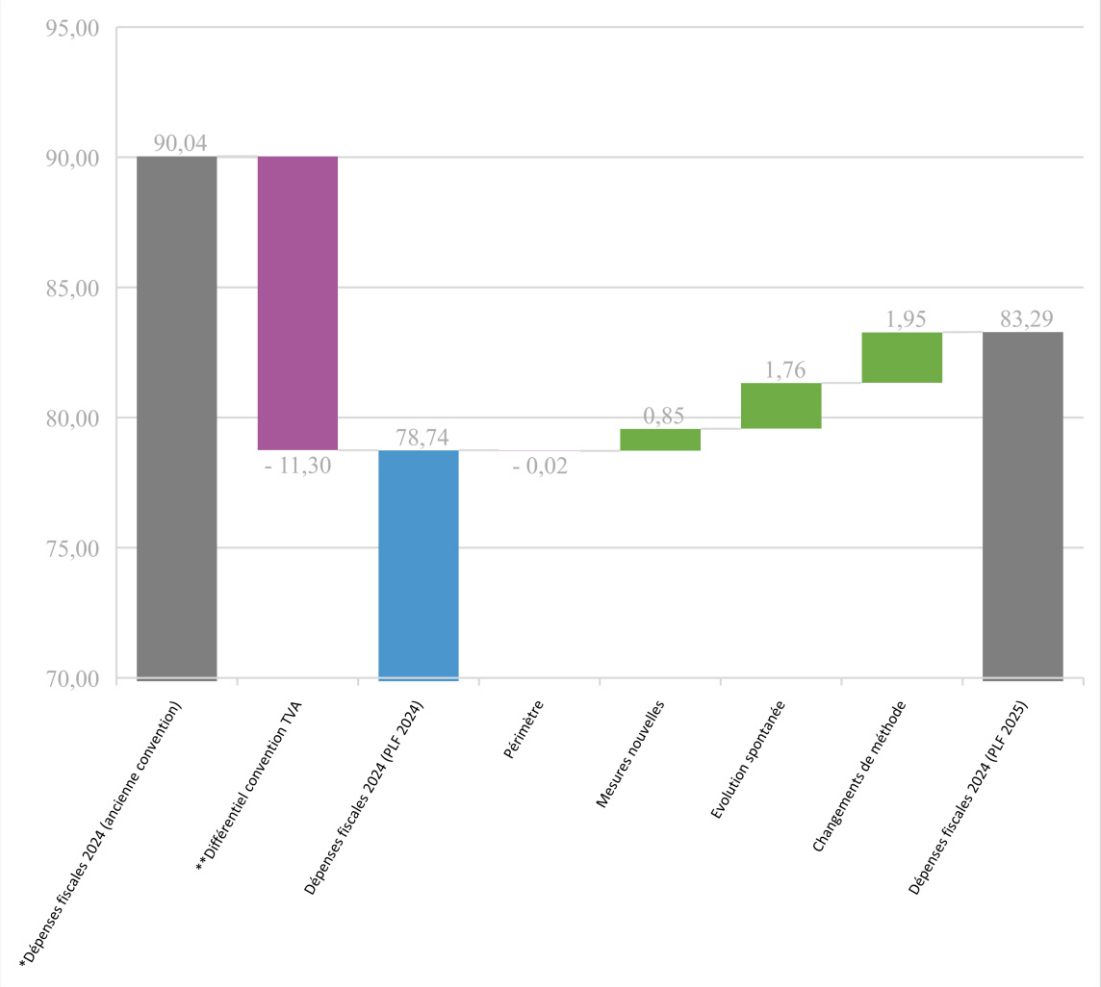
	2022 ancienne convention Md€	%	2023 ancienne convention Md€	%	2024 ancienne convention Md€	%	2025 ancienne convention Md€
Montant prévisionnel du PLF N (Md€)	**91,434**		**89,078**		**90,040**		**97,475**
Écart après révision en PLF N+1 (Md€)	2,796	3,06%	3,312	3,72%	5,688	6,32%	sans objet
Montant révisé en PLF N+1 (Md€)	**94,230**		**92,390**		**95,728**		**sans objet**
Écart entre le montant révisé et le définitif en PLF N+2 (Md€)	1,089	1,16%	2,835	3,07%	sans objet		sans objet
Écart définitif d'estimation entre les PLF N et N+2 (Md€)	3,885	4,25%	6,147	6,90%	sans objet		sans objet
Montant définitif en PLF N+2 (Md€)	**95,319**		**95,225**		**sans objet**		**sans objet**

Sources : données chiffrées dans les PLF2024 et 2025 ou recalculées pour les PLF antérieurs (Cour des comptes à partir des données de la DLF)

C - L'écart de prévision des dépenses fiscales 2024, entre les PLF 2024 et 2025 : trois facteurs principaux en cause

La révision à la hausse du coût des dépenses fiscales pour l'année 2024, entre le montant prévisionnel figurant au PLF 2024 et leur montant révisé au PLF 2025, résulte de trois facteurs[19] : des mesures nouvelles pour 854 M€, des changements de méthode de chiffrage pour 1 953 M€, et des écarts de prévision de l'évolution spontanée, pour 1 763 M€.

Graphique n° 2 : décomposition du différentiel de chiffrage du coût des dépenses fiscales pour l'année 2024 entre le PLF 2024 et le PLF 2025 (Md€)



Source/note : PLF 2024 et 2025, retraitement Cour des comptes
** Dépenses fiscales 2024 chiffrées avec l'ancienne convention TVA avec les données du PLF 2024*
*** Différentiel de chiffrage des dépenses fiscales entre l'ancienne et la nouvelle convention TVA suivant le PLF 2024.*

[19] La décomposition du différentiel de chiffrage du coût des dépenses fiscales de l'année 2023, entre les PLF 2023 et 2024, de 3,7 Md€, était portée essentiellement par la révision de l'évolution spontanée, pour 3,0 Md€, et plus accessoirement par des mesures nouvelles, à hauteur de 0,3 Md€ et des changements de méthode (hors convention TVA), pour 0,3 Md€.

1 - Des mesures nouvelles adoptées depuis le PLF qui augmentent les dépenses fiscales de 0,9 Md€ en 2024

Outre un changement de périmètre de 19 M€ lié au déclassement d'une mesure fiscale[20], l'évolution à la hausse de l'écart prévisionnel des dépenses fiscales de l'année 2024 a notamment pour origine l'adoption de mesures nouvelles, intégrées après le PLF pour 2024, à hauteur de 854 M€[21]. Ces dépenses sont essentiellement de nouvelles mesures introduites en loi de finances initiales, pour près de 0,2 Md€ et des dépenses relatives à l'accise sur l'électricité, pour près de 0,6 Md€.

Ainsi, la loi de finances initiale pour 2024, a introduit, suivant ces débats, des mesures nouvelles, notamment sous la forme d'amendements parlementaires au PLF 2024, totalisant un coût global de 204 M€. Ces amendements, dont la liste figure en annexe, ont impacté à la hausse la prévision de dépense pour 2024 par la création ou la prorogation de nouveaux dispositifs fiscaux, l'élargissement du champ de leurs bénéficiaires ou le relèvement de taux. La prévision des dépenses fiscales est ainsi passée de 78 741 M€ à 78 926 M€, soit 185 M€ supplémentaires en loi de finance initiale pour 2024.

Par ailleurs, ce montant ne tient pas compte des 634 M€ de dépenses fiscales supplémentaires résultant de mesures nouvelles adoptées depuis 2023, au titre de l'accise sur l'électricité, sur le fondement de l'arrêté du 25 janvier 2024 pris en application des I et II de l'article 92 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'arrêté du 25 janvier 2024 concerne les personnes redevables de l'accise sur l'électricité. Il fixe les tarifs de l'accise sur l'électricité applicables du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Ces tarifs s'appliquent aux consommations d'électricité qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services.

Plus précisément, le I de l'article 92 de la loi de finances pour 2024 dispose, du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, la prolongation du bouclier fiscal, selon lequel l'accise sur l'électricité est fixée à son niveau minimum. C'est une mesure de soutien aux consommateurs d'électricité, en réponse à l'inflation des prix.

Conformément aux dispositions du II du même article, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget peuvent, au plus tard le 31 janvier 2024, majorer par arrêté l'accise sur l'électricité, pour les seules consommations qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), sans que cette hausse puisse conduire à une augmentation de plus de 10% TTC du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu ».

L'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services a ainsi été modifié pour fixer une majoration uniforme égale à 20 euros par mégawattheure. Il constate ainsi les trois tarifs normaux applicables et égaux à 21 euros par mégawattheure pour les consommations relevant

[20] La dépense fiscale n°920301, relative à l'exclusion de l'assiette de la taxe sur services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCÉ) des dotations aux amortissements afférents aux matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, a été déclassée (article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision).

[21] Le détail de ces mesures figure en annexe.

de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », à 20,5 euros par mégawattheure pour les consommations relevant des catégories fiscales « petites et moyennes entreprises » et « haute puissance ».

2 - Des changements de méthode qui conduisent à augmenter le coût des dépenses fiscales de près de 2 Md€

Au PLF pour 2025 sont recensés 26 changements de méthode de chiffrage ayant un impact financier pour les dépenses fiscales de l'année 2024, dont 16 conduisent à leur hausse. Ils conduisent à un accroissement significatif de leur coût de 1,953 Md€[22].

Les écarts reposant sur des changements de méthode ont principalement pour origine soit des dispositifs nouvellement chiffrables, notamment sur la base des données de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) relatifs aux taxes à l'immatriculation, soit la révision du chiffrage de dispositifs à la suite de travaux de fiabilisation.

Ces évolutions concernent principalement cinq dispositifs :

- les dépenses fiscales relatives aux taxes à l'immatriculation sur les véhicules de tourisme (DFI n° 940102, 940103, 940202, 970103 et 970105). Des échanges conduits avec l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ont permis d'obtenir et de fiabiliser des données permettant de les chiffrer avec un impact cumulé à la hausse de près de 2,7 Md€.
- la réduction du champ de l'accise sur les produits énergétiques à usage de carburants dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (DFI n° 800401). La DGDDI, chargée du chiffrage de ce dispositif, a revu sa méthode, en évitant un double compte des quantités mises à la consommation.
- le niveau des taux de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (8,5 % pour le taux normal et 2,1 % pour le taux réduit) (DFI n° 710103). Le changement de méthode permet la prise en compte des bases déclarées au titre des importations aux taux réduits.
- l'exonération partielle, sous certaines conditions, des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d'entreprises exploitées sous la forme individuelle ou détenues sous forme sociale (« Pacte Dutreil23 », DFI n° 520110). D'importants travaux de fiabilisation et d'exploitation des données de la DGFiP ont permis à la direction de la législation fiscale de réviser le chiffrage de ce dispositif de 300 M€ supplémentaires ; il avait fait ces dernières années l'objet de simples reconductions depuis plus de 10 ans, faute de données disponibles.

---

[22] Le tableau listant ces changements de méthode figure en annexe.

[23] Cour des comptes, *Les droits de succession*, septembre 2024. Le dispositif dit « pacte Dutreil » permet une exonération de droits de donation ou de succession pour les transmissions de parts ou d'actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à concurrence de 75 % de leur valeur. Considéré comme une dépense fiscale, il faisait l'objet, dans l'annexe des Voies et Moyens des PLF 2024 et antérieurs, d'une évaluation à hauteur de 500 M€, qui n'a pas varié pendant plus de dix ans, et qui est fondée sur des hypothèses obsolètes. Une évaluation alternative produite par le conseil d'analyse économique en 2021, qui estimait le coût total des pactes « Dutreil succession » et « Dutreil donation » entre 2 et 3 Md€ en moyenne sur 2018-2019, a été contestée par l'administration fiscale, qui a engagé de nouveaux travaux d'estimation qui ont permis de déboucher sur un chiffrage en hausse du coût de cette dépense fiscale dans le PLF 2025 à 800 M€, dont un différentiel de chiffrage au motif du changement de méthode de 300 M€.

- le régime spécial d'imposition des assistants maternels et des assistants familiaux (DFI n° 120501)24. L'évolution des modalités déclaratives fiscales et sociales ont permis de mieux identifier la population des assistants maternels bénéficiant de l'abattement et ainsi de fiabiliser l'estimation budgétaire de ce dispositif.

L'amélioration du chiffrage résultant de ces changements de méthode est un progrès qui doit être salué.

3 - Des écarts de prévision de l'évolution spontanée pour 1,76 Md€

Pour 2024, l'écart s'explique enfin par des révisions de prévision de l'évolution spontanée de certains dispositifs, à hauteur de 1,76 Md€ supplémentaires. Elles résultent notamment de révisions à la hausse du coût de dispositifs souvent reconduits, années après années, dont l'effet se manifeste parfois plus fortement d'un exercice à l'autre[25].

La direction de la législation fiscale indique que les données en sa possession ne permettent pas d'établir avec certitude que l'évolution spontanée des dépenses de 2024 entre les estimations des PLF 2024 et 2025 a pour cause l'inflation ou une évolution propre aux dispositifs en question. À titre d'exemple, pour les dépenses fiscales relatives à des taux réduits de TVA, il n'est pas possible, à partir des données fiscales, de distinguer le seul « effet prix » (inflation) dans le contexte de reprise économique des incidences sur les volumes de consommation (« effet volume »).

Il convient de relever que la prévision des recettes fiscales nettes a connu une évolution inverse puisque ces dernières ont été revues à la baisse de 0,6 % entre les PLF 2024 et 2025 au titre de leur évolution spontanée.

Manifestant une forte variation à la hausse en 2024 par rapport à l'exercice 2023 au titre de l'évolution spontanée les dispositifs suivants peuvent notamment être recensés, par ordre de grandeur :

- le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour +554 M€ (DFI n° 110246) ;
- le taux de 10 % pour la restauration commerciale (consommation sur place et vente à emporter en vue d'une consommation immédiate), pour +479 M€ (DFI n° 730221) ;
- la taxation au taux de 10% des revenus issus de certains actifs de propriété industrielle, pour +318 M€ (DFI n° 210326) ;
- l'abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites, pour +262 M€ (DFI n° 120401) ;
- la réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d'intérêt général, pour +220 M€ (210309), et la réduction d'impôt au titre des dons, pour +210 M€ (DFI n° 110201).

---

[24] Régi par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

[25] Le tableau listant l'ensemble des écarts de prévisions ou évolutions spontanées figure en annexe à la présente note. Chaque mesure y est mentionnée avec son libellé législatif, totalisant 1 763 M€ supplémentaires par rapport au PLF 2024.

Des révisions à la baisse au titre de l'évolution spontanée sont symétriquement constatées :

- le tarif réduit (remboursement) pour les gazoles, les fiouls lourds et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour les travaux agricoles et forestiers, pour -551 M€ (DFI n° 800229) ;
- la détermination du résultat imposable des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires, pour -485 M€ (DFI n° 320119) ;
- l'exonération à l'impôt sur les sociétés des organismes HLM et offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), pour -400 M€ (DFI n° 300102) ;
- le tarif réduit pour les gaz naturels consommés comme combustible dans les installations grandes consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS pour les installations fixes (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée), pour -204 M€ (DFI n° 830201) ;
- le taux de 5,5 % dans le secteur de l'accession sociale à la propriété et dans le secteur du logement locatif social pour les logements financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), pour les logements financés par un prêt locatif à usage social (PLUS) lorsqu'ils relèvent de la politique de renouvellement urbain, ainsi que pour certains travaux portant sur ces logements ou participant au renouvellement urbain, pour -100 M€ (DFI n° 730216).

L'exercice budgétaire 2024 se caractérise donc par des écarts importants entre les prévisions intégrées au PLF pour 2024 et leur nouvelle estimation au PLF 2025. Ces écarts, dus en partie à l'évolution spontanée des mesures, s'expliquent néanmoins majoritairement par des changements de méthode de calcul et par des mesures nouvelles. Le tableau suivant synthétise la décomposition des écarts de prévision des dépenses fiscales 2024 entre les PLF 2024 et 2025, en actualisant par ailleurs l'effet du maintien de la convention de chiffrage des dépenses de TVA[26].

[26] Pour l'année 2024, les différentiels de chiffrage des dépenses fiscales, suivant l'application de l'une ou l'autre des conventions TVA, s'élèvent respectivement à 11,30 Md€ et à 12,41 Md€ entre la prévision initiale (N) et la prévision révisée en N+1.

Tableau n° 8 : décomposition du différentiel de chiffrage des dépenses fiscales 2024 entre les PLF 2024 et 2025 et en appliquant l'ancienne convention de chiffrage (Md€)

	Md€
Total des prévisions initiales de dépenses fiscales 2024 en N (ancienne convention)	**90,04**
Changement de méthode (convention TVA)	-11,30
Total des dépenses fiscales 2024 au PLF 2024 en N (nouvelle convention)	**78,74**
*Changement de périmètre**	-0,019
Mesures nouvelles	+0,85
Évolution spontanée	+1,76
*Changement de méthode***	+1,95
Révision de prévision	0
Total des dépenses fiscales 2024 révisées au PLF 2025 en N+1 (nouvelle convention)	**83,29**
Changement de méthode (convention TVA)	+12,46
Total des dépenses fiscales 2024 révisées en N+1 (ancienne convention)	**95,7**

Source : PLF 2025 et direction de la législation fiscale en réponse au questionnaire de la Cour des comptes
** Déclassement de la dépense fiscale n° 920301.*
*** Dont classement de la dépense fiscale n° 900101. Chiffrée pour la première fois cette année par la DLF et figurant dans le décompte des changements de méthode27.*

Les dépenses fiscales sont sous-estimées de manière systématique dans les PLF qui se succèdent. Le constat des écarts de chiffrage des dépenses fiscales, qui vont croissants, au moment de leur révision ou lors de leur évaluation définitive, conduit à questionner leur fiabilité générale.

II - Un accroissement des dépenses fiscales, très concentrées en taille sur quelques missions et quelques impôts

A - Des dépenses fiscales qui poursuivent leur progression, en nombre comme en coût

Le PLF pour 2025 recense 467 dépenses fiscales en vigueur pour l'exercice 2024, chiffre en légère progression par rapport à 2023, inversant la tendance baissière observée depuis 2021.

[27] Le crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos durant la saison des jeux (article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014), a été classé et chiffré à 10 millions d'euros dans l'annexe Voies et moyens (tome II) du PLF 2025. Sa finalité est de contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public.

Tableau n° 9 : évolution du nombre de dépenses fiscales

PLF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de dépenses fiscales en vigueur	449	451	457	474	468	475	471	465	467	474

Source : DLF

La progression est également observable en coût : le coût des dépenses fiscales exécutées en 2023 s'élevait à 82,92 Md€, contre 83,29 Md€ pour l'évaluation révisée des dépenses fiscales pour 2024. Le poids des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales nettes reste stable par rapport à 2023 (25,8 %), ainsi que par rapport au produit intérieur brut (2,8 %).

Tableau n° 10 : dépenses fiscales 2023 et 2024 rapportées aux recettes fiscales nettes et au produit intérieur brut

Année	2023	2024*	Écart
Dépenses fiscales nouvelle convention TVA (Md€)	82,92	83,29	+0,37
Part des recettes fiscales nettes (%)	25,7 %	25,8 %	+0,15
Part du PIB (%)	**2,9 %**	**2,8 %**	**-0,09**

Source : Insee (PIB 2022-2023), PLF (PIB 2024, recettes fiscales nettes), retraitements Cour des comptes
** Par homogénéité de traitement, les dépenses fiscales et les recettes fiscales nettes sont les valeurs 2024 révisées contenues dans le PLF 2025. Le montant des recettes fiscales nettes définitives pour 2024 est de 325,7 Md€, contre 322,5 Md€ « révisé » dans le PLF 2025.*

Plusieurs dépenses fiscales connaissent une progression importante entre 2023 et 2024.

Les augmentations les plus importantes concernent les dépenses fiscales à visée écologique qui progressent globalement de près de 2,6 Md€. Ainsi, deux exonérations sur les sources d'énergie font plus que tripler le coût de deux dépenses fiscales suite à l'évolution du barème relatif à la taxe sur la mise en ordre de marche des véhicules de tourisme : exonération pour les véhicules électriques et/ou hydrogène (+688 M€) et exonération pour les véhicules hybrides électriques avec une autonomie de plus de 50 km (+676 M€). Les dépenses fiscales relatives aux accises sur l'énergie connaissent également des mouvements à la hausse de grande ampleur, en particulier le tarif réduit pour l'électricité consommée par les installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives (+339 M€), ainsi que le tarif réduit pour les gaz naturels consommés comme combustible dans les installations grandes consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS pour les installations fixes (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée) (+305 M€). Si ces mouvements sont compensés en partie par des diminutions (tarif réduit des gazoles non routiers autres que celui utilisé pour les usages agricoles, -188 M€) les dépenses fiscales relatives aux accises sur les énergies progressent au global de 580 M€.

L'inflation a des conséquences directes puisque le coût du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) progresse de 607 M€, du fait de la hausse des créances en 2023, pour moitié consommées en 2024. L'inflation a également des effets indirects, via la hausse des taux d'intérêt mise en œuvre par la BCE pour lutter contre l'inflation a des conséquences sur l'exonération de l'impôt sur les revenus des intérêts des livrets A (+555 M€) et des livrets de développement durable et solidaire (+219 M€), dont les taux d'intérêt avaient été relevés de 2 % à 3 %.

Le coût du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile progresse de 614 M€, ce que l'administration explique par la montée en charge du mécanisme de l'avance immédiate dudit crédit. Elle peut également s'expliquer par la progression des revenus.

La progression des pensions et des retraites (ces dernières ayant fait l'objet de plusieurs mesures visant à les indexer sur l'inflation) explique la hausse de 273 M€ de la dépense fiscale qu'est l'abattement relatif à l'impôt sur le revenu de 10 % sur les montants des pensions et des retraites.

Enfin, l'augmentation des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d'intérêt général explique l'augmentation de 269 M€ du coût de l'exonération d'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés qui y est associée.

Tableau n° 11 : dépenses fiscales connaissant la plus forte augmentation de leur coût entre 2023 et 2024

N° DF	Impôt	Dispositif	2023 (M€)	2024 (M€)	Écart (M€)	Écart (%)
940102	Autres	Exonération pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux	298	986	688	231%
940103	Autres	Exonération pour les véhicules de tourisme pour les véhicules hybrides électriques présentant une autonomie en mode tout électrique supérieure à 50 km	312	988	676	217%
110246	IR	Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile	6110	6724	614	10%
200302	IR / IS	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	7251	7858	607	8%
140102	IR	Exonération des intérêts des livrets A	395	950	555	141%
970105	Autres	Réduction des émissions, ou de la puissance administrative, prises en compte dans le barème du malus à hauteur de 80 grammes par kilomètre, ou de 4 CV, pour les véhicules comportant au moins 8 places assises dont disposent les personnes morales	205	580	375	183%
820203	Accise énergies	Tarif réduit pour l'électricité consommée par les installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives	3	342	339	11 300%
830201	Accise énergies	Tarif réduit pour les gaz naturels consommés comme combustible dans les installations grandes consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS pour les installations fixes (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée)	363	668	305	84%
120401	IR	Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites	4533	4806	273	6%
210309	IR /IS	Réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d'intérêt général	1458	1727	269	18%
140104	IR	Exonération des intérêts des livrets de développement durable	165	384	219	133%

Source : PLF pour 2025, retraitement Cour des comptes

A l'inverse, le coût de certaines dépenses fiscales diminue fortement. C'est tout particulièrement le cas pour celle relative à la détermination du résultat imposable des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage qui diminue de 5 Md€, soit une division par presque 10 de son coût. L'extinction progressive du crédit d'impôt en faveur de la

compétitivité et de l'emploi hors Mayotte (CICE) diminue le coût de cette dépense fiscale de 0,9 Md€. La hausse des charges des HLM, consécutive à la fois à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt pour en limiter la hausse réduit le bénéfice qui fait l'objet de deux dépenses fiscales, réduisant de 679 M€ le coût de ces dernières. D'autres diminutions peuvent également être constatées, comme le tarif réduit des gazoles non routiers du fait de la diminution de la consommation (-188 M€) ou la forte baisse du bénéfice des cinq plus gros bénéficiaires des sociétés de capital-risque (-147 M€)[28].

Tableau n° 12 : dépenses fiscales connaissant la plus forte diminution de leur coût entre 2023 et 2024

N° DF	Impôt	Dispositif	2023 (M€)	2024 (M€)	Écart (M€)	Écart (%)
320119	IS	Détermination du résultat imposable des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires	5 615	615	-5 000	-89%
210324	IR / IS	Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi	1 012	120	-892	-88%
300102	IS	Exonération des organismes d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC)	750	400	-350	-47%
300206	IS	Exonérations des produits retirés par les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ainsi que par leurs filiales ou des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou des filiales conjointes de ces dernières sociétés, et provenant de la location d'immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou leurs établissements publics, de certains droits réels immobiliers et de certaines plus-values de cession	814	485	-329	-40%
800201	Accise énergies	Tarif réduit des gazoles non routiers autres que celui utilisé pour les usages agricoles	1 238	1 050	-188	-15%
300203	IS	Exonération des sociétés de capital-risque (SCR)	245	98	-147	-60%

Source : PLF pour 2025, retraitement Cour des comptes

B - Une quinzaine de mesures concentre la plus grande partie du coût des dépenses fiscales

Le coût des dépenses fiscales est particulièrement concentré : les 15 premières mesures représentent 50,3 % du total estimé pour 2024, soit 41,9 Md€ selon le chiffrage du PLF pour

[28] La constitution de séries longues permettant une vision à périmètre constant exigerait de procéder à de multiples retraitements des données passés, dont certains ne sont peut-être pas possibles : recalcul des chiffrages des années antérieures avec les dernières méthodes retenues, retraitement des classements et déclassements, etc. Les comparaisons de long terme doivent donc être maniées avec prudence puisqu'il n'est pas possible de distinguer ce qui relève des conventions de classement ou de chiffrage de ce qui relève du poids financier des dépenses fiscales. À titre d'exemple, le quotient familial, élément central de l'impôt sur le revenu, était classé jusqu'en 1997 comme une dépense fiscale.

2025. Ce poids des 15 principales mesures fiscales est en régression par rapport à 2023 où il était de 53,2 %.

Tableau n° 13 : les 15 principales dépenses fiscales en 2024 (M€)

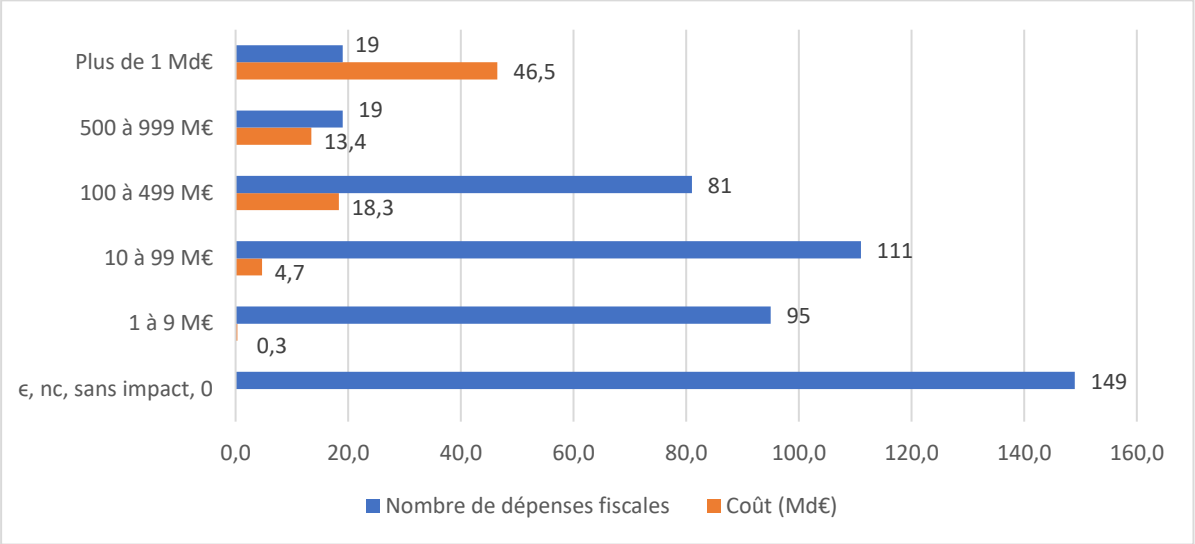
N° DF	Impôt	Dispositif	2023 (M€)	2024 (M€)	Écart (M€)	Écart (%)
200302	IR / IS	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	7 251	7 858	607	8%
110246	IR	Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile	6 110	6 724	614	10%
120401	IR	Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites	4 533	4 806	273	6%
120108	IR	Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement, d'un partage de plus-value, des primes de partage de la valeur, d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, aux plans d'épargne salariale et aux plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ou obligatoires	2 750	2 750	0	0%
730213	TVA	Taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que les travaux de rénovation énergétiques soumis au taux de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis A, portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans	2 150	2 170	20	1%
730221	TVA	Taux de 10% pour la restauration commerciale (consommation sur place et vente à emporter en vue d'une consommation immédiate)	2 000	2 015	15	1%
110201	IR	Réduction d'impôt au titre des dons	1 880	1 987	107	6%
710103	TVA	Niveau des taux en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (8,5 % pour le taux normal et 2,1 % pour le taux réduit)	1 940	1 950	10	1%
120146	IR	Exonération de l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019	1 814	1 840	26	1%
130201	IR	Déduction des dépenses de réparations et d'amélioration	1 836	1 836	0	0%
120202	IR	Exonération des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés	1 605	1 755	150	9%
210309	IR / IS	Réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d'intérêt général	1 458	1 727	269	18%
110203	IR	Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans	1 614	1 721	107	7%
110261	IR	Réductions d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositifs Duflot et Pinel)	1 396	1 529	133	10%
800221	Accise énergies	Tarif réduit (remboursement) pour les gazoles utilisés comme carburant par les véhicules routiers de transport de marchandises d'au moins 7,5 tonnes	1 272	1 272	0	0%
		Total	***39 609***	***41 940***	***2 331***	***6%***

Source : DLF

Symétriquement à ce fort poids des 15 principales dépenses fiscales, un nombre important de dépenses fiscales représentent des enjeux budgétaires de faible importance. Ainsi, les 355 dépenses fiscales dont le coût budgétaire par dépense fiscale est inconnu ou inférieur à

100 M€ constituent un enjeu budgétaire de 5 Md€. Autrement dit, 75 % des dépenses fiscales en nombre pèsent 6 % de l'enjeu budgétaire.

Graphique n° 3 : répartition des dépenses fiscales par coût et nombre



Source : PLF 2025, DLF, retraitements Cour des comptes
Lecture : les 19 dépenses fiscales dont le coût budgétaire est supérieur à 1 M€ représentent 46,5 Md€

C - Quatre missions portent plus de la moitié du coût des dépenses fiscales

Les dépenses fiscales sont également réparties de manière très inégale par mission. Si certaines missions ne comptent qu'une dépense fiscale pour de faibles montants, quatre missions représentent plus de la moitié des dépenses fiscales, soit 42,9 Md€. Pour les trois missions qui sont le plus concernées par les enjeux budgétaires liés aux dépenses fiscales, ces dernières représentent plus de 40 % des crédits de paiement ouverts en LFI.

La mission *Solidarité, insertion et égalité des chances* concentre 29 dépenses fiscales pour 12,7 Md€. Au sein de cette mission, les dépenses fiscales représentent 41 % des crédits de paiement ouverts en LFI. La mission *Travail et emploi* était en 2023 la troisième mission en termes d'enjeu financier lié aux dépenses fiscales. Il s'agit désormais de la deuxième mission, qui regroupe 19 dépenses fiscales dont le coût total s'élève à 10,8 Md€ en 2023, soit 48 % des crédits de paiement de la mission. La mission *Cohésion des territoires* comporte pour sa part 87 dépenses fiscales pour un montant de 10,6 Md€. Les dépenses fiscales représentent 55 % des crédits budgétaires de cette mission. Enfin, la mission *Recherche et enseignement supérieur* contient 13 dispositifs pour un montant de 8,8 Md€, soit 28 % des crédits de paiement de la mission.

Les missions budgétaires comprennent des dépenses fiscales dont le coût unitaire est très variable. Ainsi, les dépenses fiscales de la mission *Recherche et enseignement supérieur* ont un coût moyen de 677 M€, celles de la mission *Travail et emploi* de 571 M€ et celles de la mission *Solidarité, insertion et égalité des chances* de 437 M€. D'autres missions en revanche accueillent des dispositifs d'ampleur beaucoup plus modeste (par exemple la mission *Culture*

dont les 25 dépenses fiscales ont un coût moyen de 39 M€, ou les 4 dépenses fiscales de la mission *Justice* dont le coût moyen est de 1,8 M€), voire dérisoire[29] ou non chiffré[30].

Tableau n° 14 : coût des dépenses fiscales par mission en 2024

Mission	Nombre	Coût (Md€)	Poids	Montant moyen par dépense fiscale (M€)
Solidarité, insertion et égalité des chances	29	12,7	15%	437
Travail et emploi	19	10,8	13%	571
Cohésion des territoires	87	10,6	13%	122
Recherche et enseignement supérieur	13	8,8	11%	677
Économie	62	8,7	10%	141
Écologie, développement et mobilité durables	69	8,0	10%	116
Engagements financiers de l'État	33	7,0	8%	213
Outre-mer	29	5,4	6%	185
Sport, jeunesse et vie associative	17	4,4	5%	256
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales	38	2,5	3%	67
Santé	9	1,3	2%	140
Culture	25	1,0	1%	39
Autres	44	2,1	3%	58
Total	**474**	**83,3**	**100%**	**176**

Source : PLF 2025, DLF, retraitement Cour des comptes

Cette distribution des dépenses fiscales par mission connaît cependant d'importantes évolutions. Certaines sont extrêmement visibles, comme la diminution du poids de la mission *Économie* du fait de l'extinction progressive du CICE et de l'exonération d'impôt sur le revenu et sur les sociétés des aides versées par le fonds de solidarité.

Cependant il est très difficile de reconstituer une dynamique fiable de la répartition des dépenses fiscales par mission. À titre d'exemple, en 2023, la mission *Écologie, développement et mobilité durables* était la 4e mission en termes de coût des dépenses fiscales avec 10,8 Md€. Dans le PLF pour 2025, elle n'est en 2024 plus que la 6e avec 8 Md€. Les raisons de cette évolution sont compliquées à identifier, l'écart entre l'exécution 2023 et le prévisionnel 2024 indiquant au contraire une augmentation de 931 M€ du coût des dépenses fiscales de la mission.

Deux phénomènes viennent perturber la lecture : les changements de méthodes de chiffrage d'une part, et les changements de programmes de rattachement d'autre part. Ainsi, d'après les informations disponibles dans le PLF pour 2024, entre 2023 et 2024, l'évolution spontanée des dépenses fiscales représente 1 535 M€, quand les changements de méthode représentent 202 M€ de baisse. Or, ce dernier chiffre est le solde d'effets à la hausse pour 744 M€ et à la baisse pour 946 M€. Les changements de rattachement de programme peuvent

[29] 1 M€ pour la seule dépense fiscale de la mission *Aide publique au développement* ou 1 M€ en moyenne pour les deux actions de la mission *Direction de l'action du Gouvernement*.

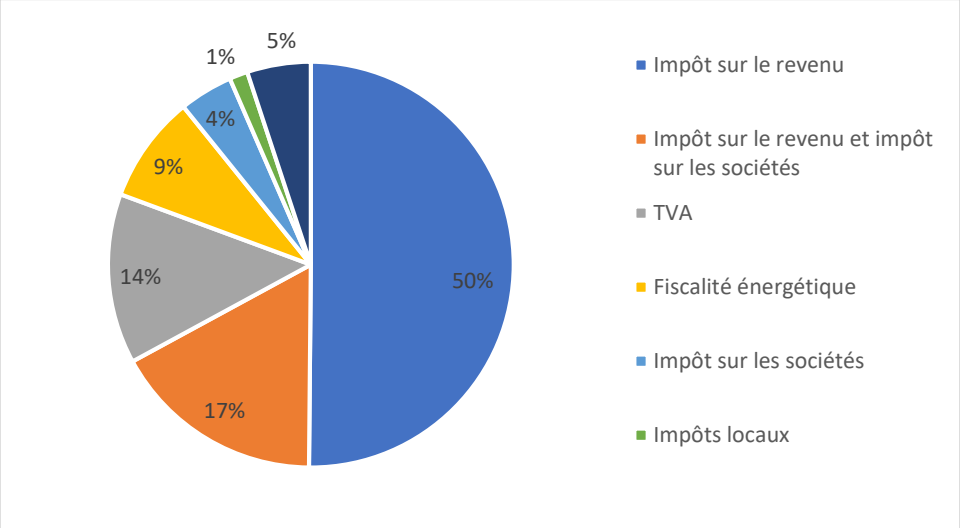
[30] C'est le cas de la seule dépense fiscale de la mission *Action extérieure de l'État*.[31] Cf. Vincent Mazeau et Emmanuel Suard, *Les dépenses fiscales et autres avantages fiscaux*, rapport particulier n°5, octobre 2024, page 35 in Conseil des prélèvements obligatoires, *Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus*

également perturber la lecture de la dynamique de la répartition entre missions. Durant l'exercice 2024, neuf dépenses fiscales représentant 2,9 Md€ (coût 2024 au sens du PLF pour 2025) ont connu un changement de programme, sans pour autant changer de mission.

D - Des dépenses fiscales qui réduisent particulièrement le coût de quelques grands impôts

Dans les documents annexés au PLF pour 2025, le coût des dépenses fiscales pour 2024 est concentré à 90 % quatre impositions : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la fiscalité énergétique. À eux seuls, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés représentent 81 % du coût des dépenses fiscales, l'impôt sur le revenu concentrant désormais la moitié des dépenses fiscales.

Graphique n° 4 : répartition (en %) des dépenses fiscales par impôt en 2024



Source : PLF 2025, retraitements Cour des comptes

Cette concentration du coût sur quelques grands impôts vient minorer leur rendement de manière très significative. C'est en particulier le cas de l'impôt sur le revenu (44,4 %), des accises sur les produits énergétiques (43,4 %), ou de la taxe foncière, pour sa fraction qui fait l'objet de remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (43,2 %).

Il est ainsi légitimement permis de s'interroger sur la notion de dépense fiscale, supposée être une disposition dérogatoire, quand celles-ci représentent près de la moitié du rendement d'un impôt. On rappellera à cet égard que plusieurs modalités de calcul de l'impôt sur le revenu étaient classées comme dépenses fiscales comme le quotient familial (jusqu'en 1997) ou la demi-part supplémentaire accordée à partir du troisième enfant (déclassée en 2006)[31].

[31] Cf. Vincent Mazeau et Emmanuel Suard, *Les dépenses fiscales et autres avantages fiscaux*, rapport particulier n°5, octobre 2024, page 35 in Conseil des prélèvements obligatoires, *Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus*

Tableau n° 15 : poids des dépenses fiscales par rapport au rendement net des différents impôts

Impôt	Impôt net prévu (Md€)	Dépenses fiscales (Md€)	En % du rendement de l'impôt
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés	166,3	59,4	35,7%
dont impôt sur le revenu seul	*94,1*	*41,8*	*44,4%*
dont impôt sur les sociétés seul	*72,2*	*3,6*	*4,9%*
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)*	100,4	11,3	11,2%
Accise sur les produits énergétiques (ex TICPE)	16,4	7,1	43,4%
Taxe foncière	1,9	0,8	43,2%
Autres	64,4	4,6	7,2%

Source : PLF, DLF
** Le rapport du CPO publié en février 2023 estimait qu'en 2021 l'ensemble des taux réduits de TVA, qui ne sont pas tous comptabilisés comme des dépenses fiscales, amputait les recettes fiscales à hauteur de 47 Md€, soit 24 % de la TVA.*

Les dépenses fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés évoluent fortement du fait de la diminution importante du résultat imposable des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires. D'importantes congestions sur le trafic maritime avaient été observées à la sortie de la crise sanitaire liée au covid 19 et s'étaient traduites par une forte augmentation des tarifs des armateurs, générant des résultats financiers exceptionnels pour ces derniers. Du fait de la taxation des résultats des armateurs en fonction du tonnage et non des résultats financiers, cette situation avait conduit à porter le coût de la dépense fiscale à 5,6 Md€ en 2023. La prévision du coût de cette dépense fiscale pour 2024 n'est plus que de 615 M€. Par conséquent, la proportion de dépenses fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés diminue fortement (4 % en 2024, contre 11 % en 2023), tout comme le poids des dépenses fiscales par rapport au rendement de cet impôt (4,9 % en 2024 contre 16 % en 2023).

III - Des dépenses fiscales dont le nombre de bénéficiaires varie fortement

A - La coexistence de mesures fiscales ciblées alors que d'autres sont très diffuses

Malgré les réserves concernant la connaissance du nombre de bénéficiaires (cf. *infra*), les dépenses fiscales présentent un paysage très hétérogène relativement au nombre de bénéficiaires.

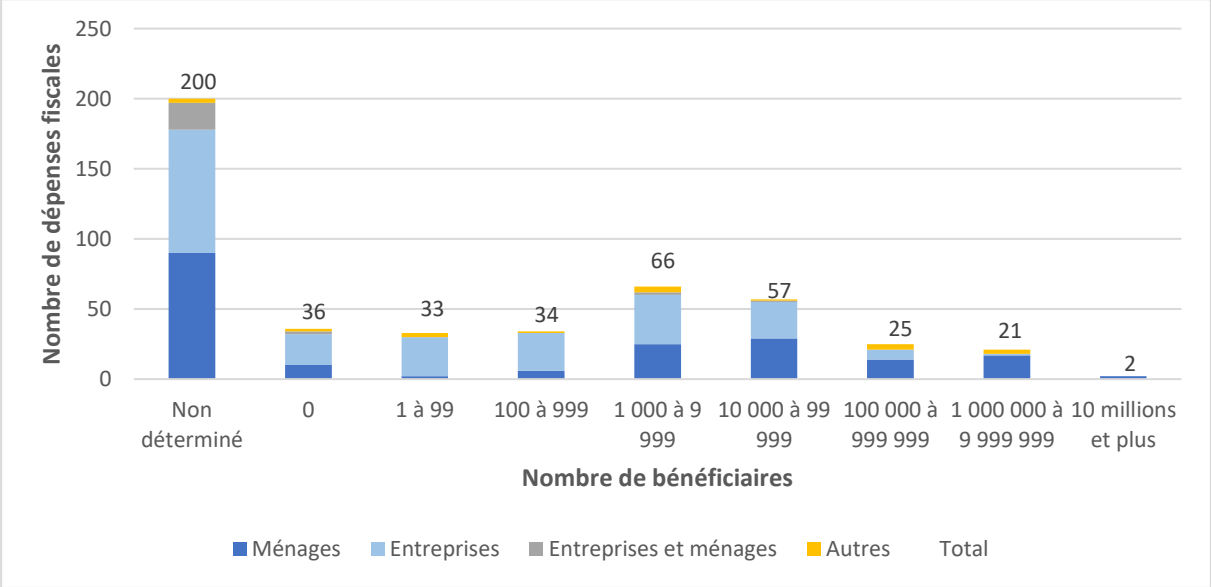
33 dépenses fiscales ont chacune de 1 à 100 bénéficiaires et six d'entre elles concernent chacune moins de 10 bénéficiaires. Ainsi, cinq entreprises bénéficient du tarif réduit de la composante "déchets" pour la réception de résidus à haut pouvoir calorifique issus des opérations de tri performantes dans une installation de valorisation énergétique dont le rendement excède 0,7, huit pour l'exonération des réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération et huit également pour les tarifs réduits de la composante « déchets » pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. Certaines dépenses fiscales concernent à la fois peu de bénéficiaires et représentent un coût peu

élevé, ce qui interroge sur leur pertinence. À titre d'exemple, l'exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements créés dans une zone de développement prioritaire (n° 090113), n'a concerné en 2024 que trois entreprises. Le coût reste considéré comme « ε » c'est-à-dire négligeable.

A l'inverse, certaines dépenses fiscales concernent un nombre important de bénéficiaires. Deux bénéficient à plus de 10 millions de redevables : l'exonération des revenus provenant de l'épargne salariale (n° 140109) qui concerne 12 millions de ménages et l'abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites (n° 120401) qui concerne près de 15 millions de ménages

Par ailleurs, 36 dépenses fiscales, qui n'étaient pas chiffrées en 2023 et dont les bénéficiaires n'étaient pas dénombrés, ont pu être estimées pour la première fois en 2024 à 305 M€.

Graphique n° 5 : répartition du nombre de dépenses fiscales en fonction du nombre et du type de bénéficiaires



Source : PLF pour 2025, retraitements Cour des comptes
Note de lecture : pour 200 dépenses fiscales dont le nombre de bénéficiaires n'est pas déterminé, 90 concernaient des ménages, 88 des entreprises, 19 des entreprises et des ménages, et 3 d'autres bénéficiaires. La catégorie Autres regroupe 21 dépenses fiscales dont les bénéficiaires sont identifiés dans le PLF pour 2025 comme « locaux », « parcelles » ou « véhicules », cette dernière catégorie de bénéficiaire étant introduite dans le PLF 2025.

B - Certaines dépenses fiscales pourraient être reconsidérées

Certaines dépenses fiscales, peu ciblées ou dont les gains sont fortement concentrés, pourraient être reconsidérées.

Les annexes au PLF pour 2025 recensent 210 dépenses fiscales dont le coût 2023 n'est ni nul ni négligeable (« **ε** ») et pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est connu et supérieur à 0. Le nombre de bénéficiaires pour 2024 est inconnu, les développements qui suivent portent donc sur les données 2023. Seules 44 % des dépenses fiscales sont donc connues suivant ces deux dimensions. La distribution de ces dépenses fiscales invite à s'interroger sur la pertinence

de certaines d'entre elles, d'autant plus quand elles touchent un grand nombre de bénéficiaires, tout en procurant un gain relativement faible à chacun d'entre eux.

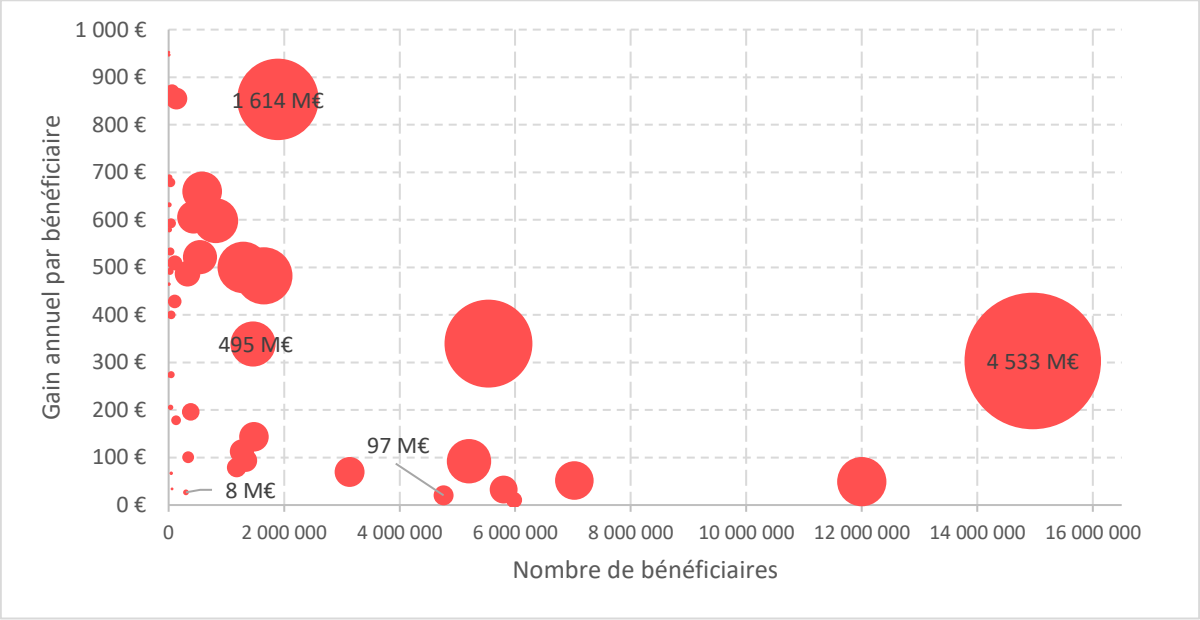
Le graphique ci-dessous représente les dépenses fiscales, en faveur des ménages uniquement, dont le coût pour l'État est inférieur à 1 000 € par bénéficiaire. La taille de chaque « bulle » est proportionnelle au coût de la dépense fiscale. 47 dépenses fiscales sont représentées pour un coût total de 14,7 Md€.

Cette représentation graphique permet d'identifier que de nombreuses dépenses fiscales en faveur des ménages concernent peu de bénéficiaires tout en leur procurant un gain inférieur à 1 000 € par an (bulles proches de l'axe vertical). À titre d'illustration, 16 dépenses fiscales comptent chacune moins de 50 000 bénéficiaires. Elles représentent un coût de 146 M€.

À l'inverse, certaines dépenses fiscales comptent beaucoup de bénéficiaires pour des coûts encore inférieurs (bulles proches de l'axe horizontal). Les 12 dépenses fiscales dont le gain par bénéficiaire est inférieur à 100 € par an représentent ainsi un coût cumulé de 2,2 Md€.

Il est incontestablement délicat de réformer ces dispositifs, chacun comptant en moyenne près de 4 millions de bénéficiaires. Il semble pour autant qu'il y ait là un axe de travail et de progrès important dans la mise en œuvre d'un processus de rationalisation et de simplification des dépenses fiscales.

Graphique n° 6 : distribution des dépenses fiscales en faveur des ménages et dont le gain annuel par bénéficiaire est inférieur à 1 000 € par an (chiffres 2023)



Source : PLF, retraitements Cour des comptes
Note de lecture : chaque bulle correspond à une dépense fiscale, la taille de la bulle est proportionnelle à son coût. La liste des dépenses fiscales représentées figure en annexe 7.

Cette piste de travail doit être complétée par une réflexion sur la pertinence de certaines dépenses fiscales en fonction des caractéristiques des bénéficiaires, le raisonnement en moyenne pouvant cacher de fortes disparités au sein des bénéficiaires.

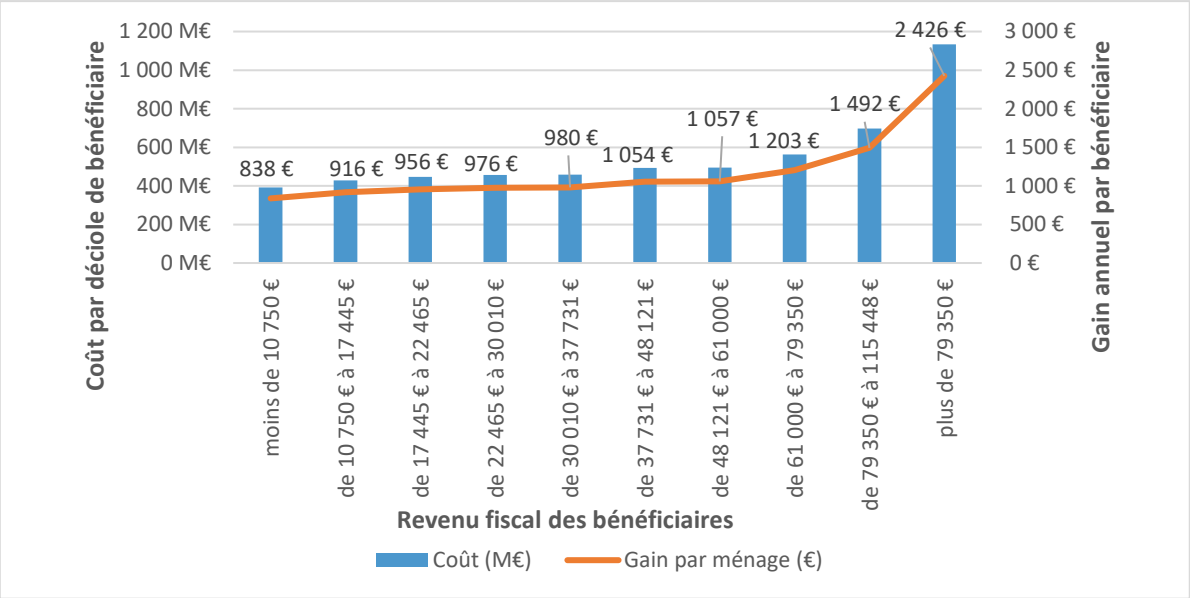
Les dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu constituent en cela un champ de travail privilégié. Tout d'abord parce qu'il s'agit de l'impôt qui concentre le plus de dépenses fiscales (la moitié) et pour lequel le poids des dépenses fiscales est le plus important rapporté à son rendement (44 %). Ensuite, parce que conformément à l'article 34 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, l'administration fournit un fichier détaillant la distribution par décile des huit principales dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu et non communes avec l'impôt sur les sociétés. Du fait des modalités de calcul de l'impôt sur le revenu, ces dépenses fiscales bénéficient mécaniquement davantage aux ménages les plus aisés. L'examen de la distribution de la dépense fiscale permet de s'interroger sur la compatibilité de cette dernière avec les intentions du législateur, en particulier lorsqu'il a pu s'agir d'apporter un soutien à des catégories de la population qui ont pu connaître par le passé une situation plus défavorable que le reste de la population.

L'examen des deux principales dépenses fiscales en 2024 relatives à l'impôt sur le revenu permet ainsi de mettre en évidence des distributions des gains des dépenses fiscales suivant le niveau de revenu très différentes[32].

Le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale en termes de coût (6,7 Md€ en 2024) et la neuvième en nombre de bénéficiaires (4,7 millions de ménages). 20 % de son coût bénéficie aux ménages les plus aisés quand les 50 % les moins aisés suscitent de 40 % de son coût. Le gain moyen par bénéficiaire varie entre 838 € et 1 203 € pour les huit premiers déciles et atteint 2 426 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 79 350 €. De par sa nature même de crédit d'impôt, chaque bénéficiaire en tire un gain qui progresse avec le revenu, du fait du caractère progressif de l'impôt sur le revenu.

[32] Au moment de la publication du PLF pour 2025, les dernières données disponibles sont relatives à l'imposition en 2023 des revenus perçus en 2022.

Graphique n° 7 : répartition suivant le revenu fiscal de référence du coût global et du gain par ménage de la dépense fiscale relative à l'emploi d'un salarié à domicile

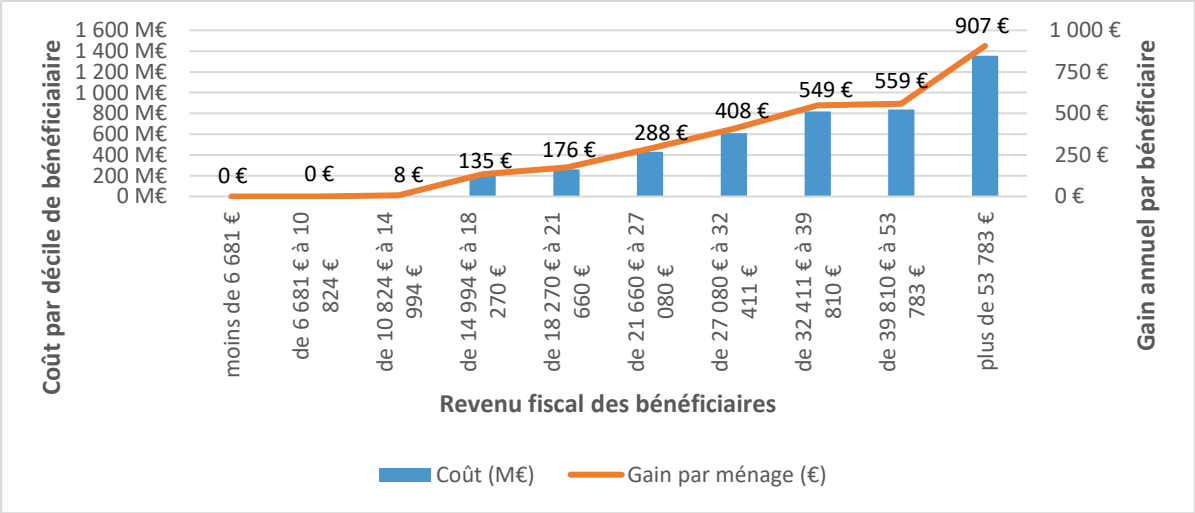


Source : PLF pour 2025, imposition au titre des revenus de 2022 (incidence budgétaire 2023), retraitements Cour des comptes
Note de lecture : les ménages dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 010 et 37 731 € tiraient un gain moyen de la dépense fiscale relative à l'emploi d'un salarié à domicile de 980 €. Le coût de cette dépense fiscale pour cette tranche de revenu est de 458 M€. Chaque tranche de revenu comporte 467 571 ménages.

L'abattement de 10 % sur les pensions et les retraites, pour sa part, est la troisième dépense fiscale en termes de coût (4,8 Md€ en 2024) et la première dépense en nombre de bénéficiaires (15 millions de ménages) ; elle présente une distribution des gains par revenu très différente. Si la concentration du gain est consubstantielle au caractère progressif de l'impôt sur le revenu, le gain pour les ménages les moins aisés est quasi nul 30 % de son coût bénéficie aux 10 % de ménages les plus aisés quand les 50 % les moins aisés bénéficient de 20 % de son coût. Le bénéfice par ménage est ainsi de moins de 8 euros par an pour les 30 % les moins aisés, contre plus de 900 euros par an pour les plus aisés[33]. Il faut à cet égard rappeler que l'intention affichée du législateur en 1978 en introduisant cet abattement était avant tout d'éviter aux nouveaux retraités de devenir imposables alors que leurs revenus diminuent à l'issue de leur période d'activité et de tenir compte de la quasi impossibilité pour les retraités de réaliser des fraudes fiscales, leurs revenus leur étant versés par des tiers. Afin de limiter le caractère anti-redistributif de cet abattement dont le législateur était bien conscient, un plafond était instauré dès l'origine[34]. On peut néanmoins se demander si la répartition actuelle de la dépense fiscale correspond toujours à l'intention du législateur.

[33] Pour des développements plus approfondis, cf. Conseil des prélèvements obligatoires, *Conforter l'égalité des citoyens devant l'impôt sur le revenu*, octobre 2024, pages 60 et suivantes.
[34] Voir à cet égard les compte-rendu des débats des première et deuxième séances du 18 octobre 1977 à l'Assemblée Nationale.

Graphique n° 8 : répartition suivant le revenu fiscal de référence du coût global et du gain par ménage de la dépense fiscale relative à l'abattement de 10 % sur les pensions et les retraites



Source : PLF pour 2025, imposition au titre des revenus de 2022 (incidence budgétaire 2023), retraitements Cour des comptes
Note de lecture : les ménages dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 53 783 € tiraient un gain moyen de 907 € de la dépense fiscale relative à l'abattement de 10 % pour les pensions et les retraites. Le coût de cette dépense fiscale pour cette tranche de revenu est de 1,4 Md€. Chaque tranche de revenu comporte 1 496 020 ménages.

Au-delà de la forme de la distribution des gains, la comparaison entre ces deux dépenses fiscales doit toutefois être réalisée avec prudence. Le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile bénéficie à moins de ménages que l'abattement de 10 % sur les pensions et les retraites (12 millions contre 4,7 millions) et les déciles de revenu des bénéficiaires sont différents. À titre d'illustration, le dernier décile bénéficiant de l'abattement de 10 % sur les pensions et les retraites a un revenu fiscal de référence supérieur à 53 783 €. Ces 10 % les plus aisés des bénéficiaires captent 1,4 Md€ (20 %) du coût de cette dépense fiscale. Concernant le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, un revenu fiscal proche est atteint pour les quatre déciles supérieurs des bénéficiaires, qui ont un revenu fiscal de référence d'au moins 48 121 €. Ces 40 % les plus aisés des bénéficiaires, qui correspondent approximativement aux 10 % des bénéficiaires les plus aisés de l'abattement de 10 % sur les pensions et les retraites, captent 2,9 Md€, soit 52 % du coût de la dépense fiscale. Ainsi, si l'abattement de 10 % sur les pensions et les retraites ne bénéficie quasiment pas aux plus modestes, le coût du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est en revanche beaucoup plus concentré sur les ménages les plus aisés, entendus non pas comme bénéficiaires de la dépense fiscale, mais de l'ensemble de la population.

Chapitre II

Des dépenses fiscales encore mal connues, souffrant d'un défaut de pilotage, et dont l'évaluation demeure insuffisante

En application de l'article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027, entrée en vigueur le 19 décembre 2023, détermine des trajectoires financières par sous-secteur d'administration publique et fixe des outils de gouvernance, parmi lesquels figurent le renforcement de l'évaluation et le plafonnement de l'évolution des dépenses fiscales. Elle ne prévoit cependant pas de plafonnement global, ni en taux ni en montant, des dépenses fiscales, mais seulement un plafond indicatif « en flux » destiné à s'appliquer aux nouvelles mesures.

L'article 6 de la loi prévoit ainsi que les mesures législatives et réglementaires nouvelles ne pourront pas conduire à augmenter le coût total des dépenses fiscales de plus de 0,5 Md€ par an à partir de 2023, ce qui n'est pas aussi contraignant qu'un plafond sur le coût de l'ensemble des dépenses fiscales, et ne caractérise pas un effort de réduction, mais un frein à l'augmentation, ce qui est singulier.

En l'absence de dispositif spécifique d'application, le suivi de cet article 6 est réalisé dans le rapport prévu à l'article 25 de la LPFP précitée, qui prévoit la transmission au Parlement d'un bilan de la mise en œuvre des dispositions des LPFP en vigueur.

L'article 7 de la LPFP limite par ailleurs la durée de vie des nouvelles dépenses fiscales à trois ans au plus, ce qui a pour objectif principal d'inciter à mener à bien leur évaluation avant reconduction. Cependant, une nouvelle dépense fiscale identique à la précédente peut toujours être ré-adoptée, sans évaluation préalable, à l'expiration de ces trois années.

La présentation par programme des dépenses fiscales en même temps que les dépenses budgétaires (État F de la LFI pour 2025) est donc loin d'entraîner le même régime de régulation. Cela est d'autant plus dommageable qu'un dispositif de plafonnement existe quant à lui pour les « niches sociales » dans les lois de financement de la sécurité sociale (article 21 de la LPFP 2023-2027).

Ainsi, à défaut de réintroduire un plafonnement des dépenses fiscales dans la LPFP, selon des modalités qui le rende réellement contraignant, il convient d'encadrer la préparation du projet de loi de finances dans les – faibles – contraintes prévues par l'article 6 de la LPFP. S'il

est exact, comme l'a fait observer la direction de la législation fiscale en réponse à la Cour, qu'il n'est pas possible de contraindre le droit d'amendement des parlementaires, à l'origine d'une partie significative des dépenses fiscales, il est du rôle du Gouvernement de rappeler les engagements pris dans le cadre de la LPFP.

Le pilotage des dépenses fiscales reste donc largement à construire. Ce pilotage n'est cependant possible qu'avec une bonne connaissance des dépenses fiscales, avant même de procéder à leur évaluation. Or cette connaissance reste encore parcellaire.

I - Au-delà des questions conventionnelles, des dépenses fiscales encore mal connues

Au-delà des questions conventionnelles qui perturbent les comparaisons d'une année à l'autre et la constitution de séries longues, les dépenses fiscales demeurent mal connues sous deux aspects essentiels, pourtant indispensables pour mesurer leur efficacité : le coût et le nombre des bénéficiaires de chacun de ces dispositifs.

A - Des chiffrages encore incomplets et dont la fiabilité est inégale

Le nombre de dépenses fiscales ayant un impact budgétaire[35] est estimé à 443 pour l'année 2024, sur 467 dispositifs.

Parmi les 467 dépenses fiscales de l'année 2024, 257 ont une fiabilité[36] estimée très bonne (39,6 %) ou bonne (15,4 %), soit seulement 55 % du total. 129 sont définies par « ordre de grandeur » (27,6 %) et 64 sont déclarées non chiffrables (13,7 %).

Tableau n° 16 : mesure de la fiabilité des chiffrages des dépenses fiscales de 2014 à 2025

Fiabilité	PLF 2014	PLF 2015	PLF 2016	PLF 2017	PLF 2018	PLF 2019	PLF 2020	PLF 2021	PLF 2022	PLF 2023	PLF 2024	PLF 2025
Très bonne	111	105	100	99	102	99	124	143	158	181	185	187
Bonne	113	107	115	116	118	119	107	91	80	75	72	75
Ordre de grandeur	178	173	174	164	171	176	175	142	134	123	129	125
Sans impact	13	20	17	19	19	25	6	34	40	30	17	27
Non chiffrable	45	48	43	53	47	55	56	65	59	56	64	60
Total	**460**	**453**	**449**	**451**	**457**	**474**	**468**	**475**	**471**	**465**	**467**	**474**

Depuis le PLF 2020, par souci de cohérence, l'indicateur de fiabilité des dépenses fiscales distingue les dispositifs fiscaux sans impact budgétaire en année d'exécution. Un examen rétrospectif a conduit la DLF à actualiser les données relatives à la fiabilité, telles qu'elles étaient publiées dans les PLF 2014 à 2019, et à compléter celles publiées dans les PLF 2019 à 2023. Source : DLF.

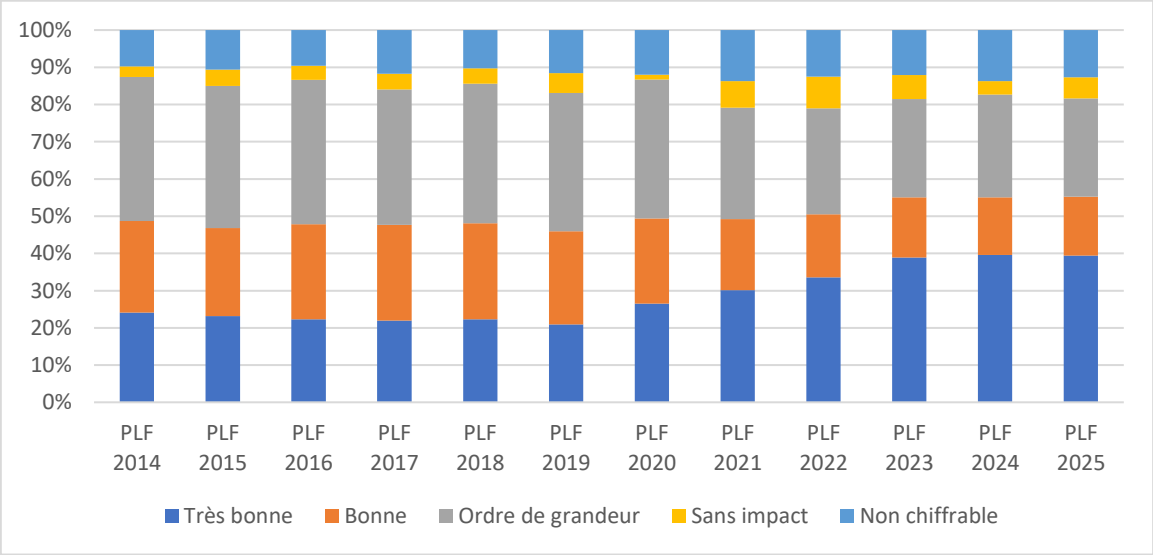
[35] Le tableur fourni en annexe du tome 2 des voies et moyens identifie deux catégories de dépenses fiscales n'ayant pas d'impact budgétaire : les dépenses fiscales dont le coût est nul sont notées « 0 », celles qui n'ont pas d'incidence sont notées « - ».

[36] La fiabilité repose, en l'espèce, sur la mesure de probabilité qu'une prévision se confirme lors de son exécution.

Sur longue période, le pourcentage de dépenses fiscales dont la fiabilité est jugée bonne ou très bonne progresse légèrement, passant de 49 % dans le PLF 2014 à 55 % dans le PLF 2024. Cette progression se fait essentiellement au détriment de la catégorie « ordre de grandeur » dont le poids passe de 39 % à 28 % sur la même période. En revanche, le poids des dépenses fiscales dont le chiffrage est catégorisé comme « sans impact » ou « non chiffrable » progresse (respectivement de 3 % à 4 % et de 10 % à 14 %). Dit autrement, si la fiabilité des dépenses fiscales chiffrées s'améliore, le nombre de dépenses fiscales non chiffrées ne se réduit pas[37].

En outre, le coût total des dépenses fiscales recensées dans les annexes des projets de loi de finances ne tient pas compte des dispositifs qui, notés « ε », sont supposés ne pas excéder 0,5 M€ par an - pour un coût pour les finances publiques non déterminé. Le PLF pour 2024 en identifie 53 pour 2022, 53 pour 2023 et 48 pour 2024. Entre le PLF pour 2014 et le PLF pour 2023, la proportion de dépenses fiscales non chiffrées est passé de 10,4 % à 13,7 % du total des dispositifs recensés.

Graphique n° 9 : répartition (en %) de la fiabilité des chiffrages des mesures fiscales



Source/note : PLF depuis 2013, retraitements Cour des comptes

Si l'indice global attribué à la France sur la transparence des dépenses fiscales (GTETI[38]) est positif (68,7/100 alors que le score moyen est de 46/100), ce qui la place au cinquième rang des 105 pays référencés dans le panel de décembre 2024, la décomposition de ce score invite à

[37] D'importantes évolutions du poids des dépenses fiscales non chiffrables peuvent s'observer sur la période mais il demeure toujours compris entre 10 et 14 %.

[38] Indice mondial de transparence des dépenses fiscales - GTETI ; l'Indice mondial de transparence des dépenses fiscales (GTETI) est la première évaluation comparative de la déclaration TE, couvrant des pays du monde entier. S'appuyant sur les données mises à disposition par le biais de la Base de données mondiale sur les dépenses fiscales (GTED), la GTETI fournit un cadre systématique pour classer les pays en fonction de la régularité, de la qualité et de la portée de leurs rapports TE. Version décembre 2024. Source : Redonda et al. (2023).

la prudence. Deux des cinq indicateurs, relatifs aux méthodes de chiffrage et à l'évaluation, contribuant à l'élaboration de cet indice[39] sont négatifs. Ils pointent tous deux des marges de progrès significatives :

- le premier indicateur négatif, qui porte sur la méthodologie présidant à la qualification de la dépense fiscale et à l'exhaustivité de la définition du périmètre de recensement de la dépense fiscale, est évaluée à 10,7 sur 20. L'évaluation estime notamment que la France ne fournit pas d'explications fondées aux mesures fiscales préférentielles qui concourent à l'exclusion de plusieurs dispositifs de la catégorie dépenses fiscales qui auraient vocation à y figurer ;
- le second, portant sur la qualité de l'évaluation des dépenses fiscales, est évalué à 7,4 sur 20. Parmi les illustrations et facteurs jugés défavorables sont notamment recensés les chiffrages rétrospectifs qui ne couvrent souvent qu'un seul exercice (le changement de méthode de la convention de chiffrage de la TVA a permis de l'illustrer) et l'absence de suivi dans le temps, au-delà de deux exercices, du coût de la perte de revenus consécutive à un dispositif de dépense fiscale, en tenant compte à la fois de l'existence de cadres d'évaluation ex ante et ex post et de la portée des évaluations accessibles au public.

L'évaluation du coût des dépenses fiscales demeure fragile car elle comporte des limites méthodologiques intrinsèques[40] et l'information requise n'est pas toujours accessible.

La modalité de calcul la plus utilisée pour évaluer les dépenses fiscales consiste à mesurer la perte de recettes générée par le dispositif dérogatoire à la norme fiscale de référence toutes choses égales par ailleurs. D'une part, cette méthode suppose le comportement des agents économiques stable, alors que l'évolution de la législation fiscale produit sans doute des effets sur les décisions des contribuables. D'autre part, il est difficile d'évaluer avec précision les coûts indirects des dépenses fiscales, dont certaines produisent des effets non neutres sur le niveau de la dépense : un dispositif de dépenses fiscales peut générer, du seul fait de son existence, un accroissement des dépenses budgétaires par effet de seuil.

Mentionnée systématiquement dans les PLF depuis 2006, la méthode de chiffrage des dépenses fiscales témoigne d'une grande variété : il peut s'agir de simulations, de reconstitutions à partir de données déclaratives fiscales ou de reconstitutions à partir de données autres que fiscales. La fiabilisation du chiffrage est en conséquence un exercice continu au fil des PLF pour la direction de la législation fiscale (DLF), en lien avec la direction générale des

---

[39] 1) la mise à disposition du public des rapports sur la dépense publique, indice de 16,3/20 ; 2) la contribution du cadre institutionnel à favoriser la transparence et la responsabilité dans l'élaboration des politiques des dépenses fiscales, indice de 15,3/20 ; 3) en méthode, l'exhaustivité de la définition du périmètre de recensement des dépenses fiscales et son degré de spécialisation, indice de 10,7/20 ; 4) la disponibilité des informations pour identifier et expliquer la nature des dépenses fiscales (crédits d'impôt, déductions, etc.), les bénéficiaires, les délais et les supports juridiques correspondants, indice de 19/20 ; 5) la qualité de l'évaluation des dépenses fiscales reposant notamment sur la présence d'estimations des coûts, la disponibilité d'informations sur les évaluations des dépenses fiscales, en tenant compte à la fois de l'existence de cadres d'évaluation ex ante et ex post et de la portée des évaluations accessibles au public, indice de 7,4/20.

[40] Rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les niches fiscales, 5 juin 2008, N° 946 - Rapport d'information de MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Jean-Pierre Brard, Jérôme Cahuzac, Charles de Courson et Gaël Yanno déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur les niches fiscales .

finances publiques (DGFiP) ce qui explique les changements méthodologiques évoqués supra (Chapitre 1, 1. C.). Le coût d'une grande partie des dépenses fiscales peut être simulé ou reconstitué à partir de données issues des déclarations fiscales, mais pour de nombreuses autres, l'administration fiscale ne dispose pas de données, en l'absence d'obligations déclaratives. Dans ce cas, soit les coûts peuvent être reconstitués à partir de données non fiscales (lorsque ces dernières sont disponibles et suffisamment fiables), soit aucune donnée permettant de procéder à une estimation ou à une simulation du coût de la dépense n'est disponible. Le coût de la dépense fiscale est alors indiqué comme non chiffrable.

Ensuite, une évaluation fiable des dépenses fiscales suppose l'existence d'informations aisément exploitables. Or, la qualité des informations varie selon les dispositifs concernés. Les dépenses fiscales affectant par exemple l'impôt sur le revenu sont parmi les mieux connues. L'impôt sur le revenu est en effet perçu sur la base des déclarations remises par les contribuables, déclarations qui permettent de réaliser des simulations de pertes de recettes, qui sont ensuite extrapolées pour fournir une évaluation du coût des dépenses fiscales.

Les données exploitées ne sont cependant pas inépuisables : les obligations déclaratives des contribuables sont limitées aux informations nécessaires à l'établissement de l'impôt et ne sauraient être alourdies afin de constituer une base de données permettant de calculer avec précision le montant des dépenses fiscales. Ce que l'administration ne peut établir par simulation, elle l'estime par reconstitution de la base soustraite à l'impôt, dont la fiabilité est souvent faible.

Au regard de ces précisions méthodologiques, s'impose le constat suivant lequel le caractère approximatif du chiffrage de certaines dépenses fiscales nuit à la qualité de la prévision, tout comme de l'information du Parlement et du citoyen.

Il est cependant observé que la part des estimations dont la fiabilité progresse s'améliore au regard des indicateurs de qualité précédemment évoqués[41], au fil des PLF. Un bureau des chiffrages et études statistiques a été créé au sein de la direction de la législation fiscale (DLF) en 2019, afin de renforcer cette fonction de chiffrage.

À titre d'illustration, l'examen comparé des indicateurs de fiabilité des chiffrages des dépenses fiscales, entre les PLF 2024 et 2025, permet de mesurer et d'illustrer l'amélioration de la fiabilité des estimations :

- 6 dépenses fiscales qualifiées de « non chiffrables » dans le PLF 2024 ont pu être estimées dans le PLF pour 202542 ;
- 9 dépenses fiscales dont l'estimation est qualifiée de « très bonne » par le PLF pour 2025, ne l'étaient pas dans le PLF pour 2024 : quatre étaient qualifiées auparavant de « sans impact »43, quatre non chiffrables44 et une n'existait pas45 ;

[41] Par ordre décroissant, la fiabilité de l'estimation est très bonne, bonne, définie par un ordre de grandeur ou non chiffrable.
[42] N° 120128, 210307, 940102, 940103, 970102 et 970105.
[43] N° 110269, 200311, 320146 et 320148.
[44] N° 940102, 940103, 970102 et 970105.
[45] N°900101.

- 9 dépenses fiscales sont chiffrées pour la première fois dans le PLF 2025 : sept étaient auparavant non chiffrables[46] et deux n'existaient pas[47].

Par ailleurs, 127 dépenses fiscales présentent le même chiffrage pour les exercices 2023 et 2024. L'absence d'évolution du coût d'un dispositif peut résulter de la stabilité de l'environnement – notamment par le jeu des arrondis – ou, le cas échéant, en l'absence de mesure nouvelle et de données déclaratives actualisées, d'une reconduction du dernier coût connu.

La fiabilité des méthodes de chiffrage est en conséquence limitée et perfectible. Les prévisions de coût des dépenses fiscales qui en procèdent sont en conséquence fragiles : elles ont souvent sous-estimé leur dynamisme, du fait de chiffrages à la fois complexes et parfois approximatifs.

Le constat d'écarts importants, croissants et systématiques depuis les dernières années entre les prévisions chiffrées aux PLF des dépenses fiscales et leur exécution peut être interprété comme le symptôme d'un défaut de fiabilité de leur évaluation.

B - Un nombre de bénéficiaires encore mal documenté

La connaissance du nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales reste encore largement imparfaite puisqu'il n'est identifié que pour 274 dépenses fiscales dans le tome II de l'annexe *Voies et moyens* pour 2024, soit 58 % des 474 dépenses fiscales. Le degré d'information progresse au global, puisque les bénéficiaires d'une dépense fiscale étaient identifiés pour 56 % des dépenses fiscales dans le PLF pour 2024 (261 dispositifs sur 467). Le nombre de dépenses fiscales pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est inconnu s'établit à 200 dans le PLF pour 2024, en progrès par rapport au PLF pour 2024 mais sans retrouver le niveau atteint dans le PLF pour 2023.

Tableau n° 17 : nombre de dépenses fiscales pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est inconnu

PLF pour l'exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Dépenses fiscales pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est inconnu	222	194	185	206	200

Source : PLF, retraitements Cour des comptes

Les dépenses fiscales dont le coût est le plus élevé ne sont pas systématiquement celles dont le nombre de bénéficiaires est le mieux connu. Parmi les dix dépenses fiscales les plus coûteuses, le nombre de bénéficiaires est inconnu pour quatre d'entre elles : l'exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement, d'un partage de plus-value, des primes de partage de la valeur, d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, aux plans d'épargne salariale et aux plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs

[46] N° 120128, 210307, 320146, 940102, 940103, 971012 et 970105. La 320146 ne présentait d'ailleurs pas d'impact en 2022.
[47] N° 220108 et 900101.

ou obligatoires (n° 120108, 2,7 Md€), le taux de 10% pour la restauration commerciale (n° 730221, 2 Md€), l'exonération de l'impôt sur le revenu des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 (n° 120146, 1,8 Md€) et l'exonération des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés (n°120202, 1,8 Md€). À elles seules, ces quatre dépenses fiscales représentent 8,4 Md€, soit 10 % du montant des dépenses fiscales dont le coût est connu.

Par ailleurs, comme indiqué *supra*, l'administration fournit avec le PLF un fichier détaillant la distribution par décile des huit dépenses fiscales les plus coûteuses, relatives à l'impôt sur le revenu et non communes avec l'impôt sur les sociétés. Or cette distribution par décile de revenu n'est pas disponible pour trois[48] des huit dépenses fiscales visées par l'article 34 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, soit un taux de non-conformité aux obligations légales de 38 %. Sans méconnaître la difficulté de l'exercice, la Cour considère que la constitution de la distribution des bénéficiaires de ces trois dépenses fiscales, dont le coût pour 2024 est de 6,3 Md€, renforcerait grandement l'information du Parlement et des citoyens.

II - Le pilotage des dépenses fiscales est en défaut et l'évaluation de leur efficience est insuffisante

L'évaluation de l'efficacité des dépenses fiscales reste encore à parfaire.

La maîtrise des dépenses fiscales est un objectif affiché par les pouvoirs publics et réitéré dans les lois de programmation des finances publiques (LPFP) successives. Les conférences fiscales, conduites depuis 2013, ont également eu pour objet de les rationaliser. Les dépenses fiscales avaient par ailleurs été intégrées dans le champ des revues de dépenses en 2014 et le sont à nouveau depuis 2023.

Dans la pratique, ces démarches ont eu peu d'effets. Depuis leur création, elles n'ont pas su installer une dynamique de réduction ni de stabilisation du nombre et du coût des différents dispositifs. Au contraire, les dispositions de la LPFP 2018-2022 (relèvement du plafond de dépenses fiscales, disparition du plafond pour les crédits d'impôt) ont assoupli les contraintes établies par les deux lois de programmation précédentes. Prolongeant cette évolution, l'absence d'encadrement global contraignant pour les prochaines années dans la LPFP 2023-2027 crée un risque d'invisibilisation des enjeux budgétaires liés à ces dépenses.

La Cour relève un constant défaut d'évaluation et l'insuffisante articulation des dispositifs avec les objectifs des politiques publiques auxquelles ils sont rattachés, même si les travaux d'évaluation confiés plus récemment à l'inspection générale des finances (IGF) sont de nature à envisager pour l'avenir une meilleure prise en compte de ces impératifs. À ce jour, les

[48] Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement ou d'un partage de plus-value, aux plans d'épargne salariale et aux plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ou obligatoires (n° 120108, coût 2024 de 2,8 Md€), exonération de l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 (n° 120146, 1,8 Md€) et exonération des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés (120202, 1,8 Md€).

conditions permettant de s'assurer de leur efficience progressent mais ne sont pas encore réunies pour répondre pleinement aux attentes.

A - Des conférences fiscales qui nécessitent une nouvelle impulsion pour une plus grande responsabilisation des acteurs

Onze conférences fiscales se sont tenues en 2024 (dix conférences fiscales avaient eu lieu en 2023 et douze en 2022).

Les conférences fiscales

Créées en 2013, les conférences fiscales ont pour objet de mener un examen des dispositifs fiscaux d'une politique publique. Par circulaire du directeur de la législation fiscale, en date du 18 mars 2024, la DLF a procédé à un appel de textes aux moyens d'une lettre de cadrage, également jointe, signée par le directeur, définissant le processus d'organisation et le déroulement des conférences fiscales de 2024.

Pour préparer les conférences fiscales, la DLF adresse ainsi à chaque ministère un dossier comprenant la liste des dépenses fiscales le concernant, leur montant sur les trois dernières années ainsi qu'un tableau des taxes affectées et/ou à faible rendement pour lesquelles la suppression, la fusion, la rebudgétisation ou la transformation pourrait être étudiée. Les ministères complètent le dossier et proposent des mesures, classées par ordre de priorité décroissant. Ils sont également invités à renseigner une fiche d'évaluation simplifiée pour chaque proposition

Les conférences fiscales et les conférences budgétaires constituent traditionnellement deux exercices séparés mais coordonnés. Dans la perspective d'un renforcement du suivi et du pilotage de la dépense publique, un effort accru d'articulation entre ces conférences a été réalisé depuis 2021.

La méthode initiée en 2021 a été reconduite en 2024. En amont des conférences de performance[49], la DLF et la direction du budget passent en revue les indicateurs de performance fixés pour chaque programme en prenant en compte de façon plus systématique la contribution de l'outil fiscal aux moyens mis en œuvre en vue des objectifs visés. Cela permet d'enrichir le recensement des dépenses fiscales, dont l'objectif recoupe celui d'une mission ou d'un programme et est mesuré par un indicateur de performance, et de proposer de nouveaux indicateurs. Ainsi, l'ensemble du cycle de ces conférences permet théoriquement d'examiner les modalités de poursuite du programme de suppression des taxes à faible rendement (point systématiquement abordé depuis 2018) ainsi que la suppression des dépenses fiscales inefficientes.

En 2024, 22 dépenses fiscales ont été examinées en vue de leur suppression dans le cadre des conférences fiscales.

[49] Conformément à l'article 7 de la LOLF, le dialogue de performance vise à déterminer, pour chaque programme, « des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation ».

Les résultats des cycles de conférences fiscales de l'exercice 2024 ont été cependant très décevants : les dépenses fiscales proposées à la suppression étaient, pour l'essentiel, des mesures n'ayant plus d'incidence budgétaire ou reprises par d'autres dispositifs. Cependant, contrairement à 2023[50], aucun article de suppression de dépenses fiscales dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2025 n'a été rédigé.

Malgré les efforts de concertation entre les différentes directions des ministères économiques et financiers, le pilotage des dépenses fiscales souffre d'un défaut récurrent d'appropriation, entre des ministères responsables de programmes qui affirment ne pas détenir la compétence ni les informations nécessaires pour en évaluer l'impact, et le ministère en charge du budget qui voit son action limitée à un rôle d'observateur et de conseil juridique sur les risques d'invalidation constitutionnelle ou européenne de telle ou telle mesure envisagée. S'ensuit une dilution des responsabilités en ce qui concerne le pilotage des dépenses fiscales.

La Cour ne peut que renouveler ici la recommandation d'assigner aux conférences fiscales annuelles un objectif explicite de pilotage et de rationalisation des dépenses fiscales, en particulier de suppression des dépenses fiscales ne comptant que peu de bénéficiaires, ayant un coût très faible ou nul ou un gain par usager très faible.

B - Des évaluations qui progressent mais demeurent trop rares pour être utiles au pilotage des dispositifs

Au-delà des seuls chiffrages, qui demeurent imparfaits, les dépenses fiscales gagneraient à faire l'objet d'évaluations programmées et systématiques afin de s'assurer de leur efficacité et de leur efficience. Or, aucune évaluation exhaustive des dépenses fiscales n'a été réalisée depuis près de 10 ans. La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2009-2012 avait conduit à la mise en place d'un « comité d'évaluation » en vue d'évaluer le stock existant avant le 30 juin 2011 (soit 470 dépenses fiscales et 68 niches sociales). 72 % des mesures avaient ainsi été évaluées.

Depuis, les objectifs d'évaluation ont été revus à la baisse par les LPFP successives, même si des progrès récents sont constatés en 2023 et en 2024. Les évaluations mises en œuvre au cours des derniers exercices sont peu nombreuses ou incomplètes, une faible proportion des évaluations programmée étant effectivement conduite, et les données disponibles (notamment s'agissant du chiffrage ou du nombre de bénéficiaires) demeurent parcellaires.

[50] L'article 110 de la LFI pour 2024 avait permis de supprimer ou limiter les effets dans le temps de 21 dépenses fiscales : 12 correspondaient à des dispositifs à destination des particuliers en faveur du logement qui n'ont pas été renouvelés au terme de leur échéance et sont donc devenus obsolètes ; 7 correspondaient à des dispositifs temporaires mis en place dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, devenus depuis sans objet et sans incidence budgétaire ; deux sont des dépenses fiscales n'ayant plus d'effet ni d'incidence budgétaire ou n'étant plus appliquées.

1 - Une nouvelle LPFP plus ambitieuse, après dix années de révisions à la baisse des objectifs d'évaluation

Si la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027[51] porte notamment l'ambition d'un renforcement de l'évaluation et du plafonnement de l'évolution des dépenses fiscales, les instruments dont elle se dote afin d'y parvenir demeurent encore modestes et gagnent à trouver rapidement une traduction opérationnelle.

Son article 6 n'instaure pas de plafonnement global des dépenses fiscales, ni en taux ni en montant, mais seulement un plafond « en flux » destiné à s'appliquer aux seules mesures nouvelles. Ces mesures nouvelles ne pourront pas conduire à augmenter le coût total des dépenses fiscales de plus de 0,5 Md€ par an, ce qui n'est pas aussi contraignant qu'un plafond sur le coût de l'ensemble des dépenses fiscales, et ne caractérise pas un effort de réduction de la dépense, mais un frein à l'augmentation, ce qui est singulier.

En l'absence de dispositif spécifique d'application de l'article 6, son suivi est ainsi réalisé dans le cadre d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, conformément à l'article 25 de cette même LPFP, qui dresse « un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan, décliné par sous-secteurs des administrations publiques, indique en particulier les données d'exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 4 et 6 à 21 de la présente loi. »

Ensuite, l'article 7 de la LPFP 2023-2027 durcit la limitation dans le temps des nouvelles dépenses fiscales à trois ans et subordonne leur prorogation (qui ne peut excéder trois ans) à une évaluation « présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci ». Cette disposition participe d'une incitation à la réalisation d'évaluations avant leur possible reconduction.

Le premier alinéa du I de l'article 22 de la LPFP 2023-2027 prévoit par ailleurs la réalisation « d'évaluations de la qualité de l'action publique dont les conclusions sont transmises au Parlement au plus tard le 1er n avril de chaque année ». Ces évaluations portent notamment sur les dépenses fiscales et devraient concourir à l'identification des mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées. Le second alinéa du I de l'article 22 de la LPFP dispose ensuite que « chaque année, en vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement la liste des trente dépenses fiscales les plus coûteuses arrivant à échéance à la fin de l'année en cours ainsi que l'évaluation des trente dépenses fiscales les plus coûteuses non bornées dans le temps et celle des trente dépenses fiscales les plus coûteuses dont les bénéficiaires sont limités ».

Se doter d'instruments de pilotage des dépenses fiscales constitue en conséquence une étape essentielle, qui est encore à réaliser. Ce pilotage n'est cependant possible qu'avec une bonne connaissance des dépenses fiscales, avant même de procéder à leur évaluation. Or cette connaissance reste encore parcellaire.

---

[51] Loi n° 2023-1195 du 18.12.2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

2 - Des évaluations qui ne sont que partiellement réalisées

a) Le nombre d'évaluations réalisées est très en deçà des objectifs affichés dans la programmation.

Les articles 29 et 136 de la loi de finances pour 2020 ont contribué à accentuer l'effort de rationalisation des dépenses fiscales, notamment en établissant le bornage dans le temps de certaines d'entre elles afin d'en favoriser l'évaluation. Lors de l'examen du PLF pour 2020, le Gouvernement avait ainsi présenté un programme de trente-cinq évaluations couvrant près de soixante-dix dépenses fiscales entre 2020 et 2023, l'objectif étant que ces évaluations interviennent en temps utile afin de permettre au Parlement de se prononcer sur l'opportunité de proroger les dispositifs arrivant à échéance.

Le bilan du programme d'évaluation pour la période 2020-2023 est très en deçà de l'ambition affichée puisqu'une seule évaluation a effectivement été réalisée chaque année en moyenne[52]. Pour mémoire, , pour l'exercice 2023, quatre évaluations étaient prévues, contre respectivement treize, sept et onze évaluations pour 2020, 2021 et 2022.

Cependant, parallèlement à ce programme pluriannuel 2020-2023, un programme, celui-ci annuel, d'évaluation des dépenses fiscales est désormais inscrit chaque année dans le Tome II de l'annexe Voies et moyens du PLF, depuis le PLF pour 2023[53]. Cette inscription, prévue à l'article 25 de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, constitue une avancée : la prévision, moins ambitieuse, semble plus réaliste et peut augurer un taux de réalisation supérieur. Ces évaluations peuvent, le cas échéant, être confiées aux corps d'inspection et mobiliser les travaux administratifs récemment réalisés sur certains dispositifs fiscaux.

Pour l'année 2024, le programme d'évaluation mentionné dans le PLF pour 2024 visait quatre thématiques :

- la demi-part de quotient familial supplémentaire attribuée aux contribuables et leurs conjoints survivants de plus de 74 ans titulaires de la carte du combattant et aux conjoints survivants de plus de 74 ans des personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant ainsi que la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables vivant seuls ayant eu à titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la charge d'enfants pendant au moins cinq ans ;

[52] En 2020, sur les dispositifs zonés de soutien du développement économique et de l'emploi dans les territoires, en 2021 sur le crédit d'impôt famille, en 2022 sur le dispositif dit « Denormandie » (réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire rénové, dépense n° 110265) dans le cadre d'un rapport de l'IGF (« Les réduction d'impôt « Malraux » et « Denormandie dans l'ancien ») publié en janvier 2024.

[53] Pour l'année 2023, un programme de six évaluations était prévu, portant sur : les dispositifs fiscaux en Outre-mer ; le crédit d'impôt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens (dit dispositif « éco-PTZ – Dépense n° 210321) ; les dépenses fiscales constitutives d'aides d'État au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), autorisées par la Commission européenne sous réserve de la remise d'un rapport d'évaluation de leur efficience ; les dispositifs fiscaux relatifs au soutien au logement ; enfin les dispositifs fiscaux relatifs à la rénovation des centres-villes, notamment ceux mis en place dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville ».

- le dispositif de prêt ne portant pas intérêt pour financer certains travaux d'amélioration de la performance énergétique globale des logements (éco-PTZ), que le PLF proposait de proroger ;
- la dotation pour épargne de précaution, conformément à l'article 49 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 demandant une évaluation de ce dispositif pour le Parlement dans un contexte où ses paramètres avaient par ailleurs fait l'objet de réajustements ;
- l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires.

Le recensement des évaluations de dépenses fiscales conduites en 2024 conforte cependant le caractère mitigé du bilan : peu d'entre elles ont été réalisées ; celles réalisées apparaissent parfois éloignées si ce n'est étrangères à la programmation 2024 développée ci-dessus.

Elles sont listées ci-après, par ministère :

- pour le ministère de la culture, quatre dépenses fiscales rattachées au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) font l'objet d'une évaluation annuelle en application de l'article L. 331-5 du code du cinéma et de l'image animée (CI cinéma, CI audiovisuel, CI jeux vidéo, CI international).
- pour le ministère de l'intérieur et des outre-mer, l'IGF a rendu, dans le cadre des travaux préparatoires au PLF 2024, un rapport d'évaluation relatif au « crédit d'impôt à raison des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer avant le 31 décembre 2025 », prévu aux articles 199 ter U, 220 Z, 223 O et 244 quater W du code général des impôts. Cette évaluation, publiée le 10 juillet 2023, figure bien au programme annuel 2023 et répond, par ailleurs, aux dispositions de l'article 200 de la LFI 2024, qui prévoit la remise d'un rapport annuel, sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l'investissement productif en outre-mer. Ce rapport propose notamment de mieux cibler le régime au bénéfice de l'exploitant, d'améliorer le pilotage et le suivi de la dépense fiscale tout en simplifiant son fonctionnement. Dans le prolongement de ce rapport, l'article 75 de la loi de finances pour 2024 prévoit une série de mesures visant, d'une part, à mettre fin immédiatement à certaines pratiques abusives identifiées par l'IGF et, d'autre part, à valoriser certains investissements s'inscrivant dans une logique de transition écologique.
- pour le ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, l'IGF a publié en janvier 2024 un rapport relatif au dispositif « Action cœur de ville » avec les réductions d'impôt « Malraux » (n° 110249) et « Denormandie dans l'ancien » (évoqués supra, correspondant à la programmation annuelle 2023 pour le premier, et à la programmation 2022 pour les deux suivants).

L'IGF a également publié en février 2024 un rapport d'évaluation des réductions d'impôt sur le revenu « Madelin » (n° 110216) pour l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises, sur le fondement de l'article 17 de la loi de finances pour 2023.

L'IGF avait préalablement consacré un rapport, publié en mai 2023, à l'adaptation de la fiscalité aux exigences de la transition écologique. Ce rapport a présenté une liste de dix propositions, dont la suppression du tarif réduit sur le gazole non routier, l'alignement progressif de la fiscalité du gazole sur celle de l'essence et la limitation du zonage du prêt à taux zéro – l'inspection précisant qu'elle s'était retreinte à une évaluation de l'impact de ce dispositif sur l'artificialisation des sols – qui ont été inscrites dans le PLF pour 2024. Tel n'est

en revanche pas le cas de la proposition du rapport de relever au taux normal le taux de TVA de 10 % applicable aux travaux autres que de rénovation énergétique. L'IGF a également publié un rapport en avril 2023, dans le cadre de la revue des dépenses, sur la revue des aides à la transition écologique qui dresse un constat sévère sur le taux de TVA réduit à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique – considéré comme coûteux, anti-redistributif et source de complexité – mais sans proposition à la clé dans le PLF 2024.

Aucune conduite d'évaluation complémentaire n'a complété en 2024 ce recensement, qui témoigne de la réalisation de travaux importants mais qui demeurent très modestes par rapport à la programmation.

Pour l'année 2025, un programme d'évaluation a été publié en annexe du PLF pour 2025, se concentrant sur les trois thématiques suivantes : les crédits d'impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique, ainsi que celles disposant d'une certification d'exploitation HVE[54] ; l'exonération temporaire des plus-values de cession d'un droit de surélévation réalisées par les particuliers en vue de la réalisation par le cessionnaire de locaux destinés à l'habitation ; les taux réduits de TVA rattachés à la mission Culture.

b) Le dispositif d'évaluation reste incomplet.

En dépit des évaluations réalisées au cours des dernières années, de nombreuses dépenses fiscales restent en dehors du dispositif d'évaluation, y compris pour des sujets à fort enjeu financier.

Une proportion significative de dépenses fiscales estimées à plus de 1 Md€ n'a ainsi jamais été évaluée. Les dépenses fiscales en question se concentrent notamment sur les missions Outre-mer, Cohésion des territoires, Économie et Solidarité, insertion et égalité des chances. Quelques exemples sont répertoriés ci-dessous :

- l'exclusion des départements d'outre-mer du champ d'application de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants (n° 800401), estimée à 1,15 Md€ en 2024. Une évaluation de cette mesure était prévue en 2022 mais n'a pas été réalisée ;
- le taux réduit de TVA de 10 % pour la restauration commerciale (consommation sur place et vente à emporter en vue d'une consommation immédiate – n° 730221), dont le coût est estimé à 2 Md€ en 2024 ;
- le tarif réduit (remboursement) pour le gazole, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour les travaux agricoles et forestiers (n° 800229), dont le coût est estimé à 1,13 Md€ en 2024 ;
- l'abattement de 10 % sur les montants des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites (n° 120401), estimé à 4,8 Md€ en 2024 ;
- l'exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions d'orphelins, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation de garde d'enfant à domicile et, depuis le 1er janvier 2004, de la

[54] Haute valeur environnementale.

prestation d'accueil du jeune enfant, pour l'impôt sur le revenu (n° 120202), chiffrée en 2023 à 1,75 Md€ et dont le nombre de bénéficiaires n'est pas connu.

Certaines missions ou politiques n'ont été concernées par aucun travail d'évaluation sur la période récente. C'est notamment le cas de la mission *Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales*, pour laquelle la dernière évaluation de dépense fiscale remonte à 2017 (il s'agissait du crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique, n° 210316). S'agissant des dépenses fiscales de la mission *Défense*, la Cour demande depuis 2014 à ce qu'elles fassent l'objet d'une évaluation, mais cette recommandation n'a jamais été mise en œuvre.

Les dépenses fiscales en faveur de la Corse (mesures n° 730306, taux particuliers de TVA applicables à divers produits et services consommés ou utilisés en Corse et n° 210305, crédit d'impôt pour investissement en Corse), qui représentent à elles deux 0,28 Md€ en 2024, n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation par le ministère de la Cohésion des territoires. Ces dépenses fiscales ne font toujours pas l'objet d'évaluation malgré les recommandations réitérées de la Cour[55]. La dernière évaluation remonte au rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011 qui avait pourtant mis en doute leur efficacité.

Aussi, bien que la programmation d'évaluation ait semblé enregistrer quelques progrès depuis 2023, il convient de veiller à la mise en œuvre effective des évaluations prévues et à leur ciblage.

Il est indispensable de relancer un programme d'évaluation des dépenses fiscales ayant vocation à couvrir, à l'horizon 2027, le plus grand nombre d'entre elles. En s'inspirant du précédent de 2011 évoqué ci-dessus, il conviendrait de prolonger les travaux des conférences fiscales de deux manières : d'une part, en exploitant les évaluations existantes et les actualisant si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective du PLF pour 2026 puis des années suivantes, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients ; d'autre part, en programmant sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses fiscales d'ici 2027.

Cette programmation devrait être pluriannuelle et définie en fonction de priorités explicites, que ce soit en termes de coût budgétaire (concentration sur certains dispositifs coûteux) ou en termes de thématiques stratégiques (impact sur l'environnement par exemple). Les évaluations devraient en outre tenir compte du cadre plus large des politiques publiques auxquelles sont rattachées les dépenses fiscales et apprécier la valeur ajoutée de celles-ci par rapport à d'autres modes d'intervention (subventions, réglementation…) servant les mêmes objectifs.

3 - Une articulation mal assurée entre les dépenses fiscales et les objectifs poursuivis

Aucun texte ne prévoit explicitement de classer les dépenses fiscales en fonction des objectifs du programme auquel elles se rattachent. L'article 51 de la LOLF dispose en effet

[55] Cour des comptes, NEB 2018, mission Cohésion des territoires.

seulement que « sont joints au projet de loi de finances de l'année […] des annexes explicatives […] accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant […] l'évaluation des dépenses fiscales ». L'information concernant les objectifs poursuivis par les dépenses fiscales est donc très limitée.

Dans l'ensemble des documents de politique transversale annexés aux PLF successifs, le chapitre consacré à la « présentation des principales dépenses fiscales concourant à la politique transversale » se limite à une simple liste des dispositifs, qui ne détaille ni leurs objectifs, ni leur impact. Le Tome II du Voies et moyens annexé au PLF comporte, en plus de l'estimation du montant des dépenses fiscales, certains éléments complémentaires tels que la méthode et la fiabilité du chiffrage, les dates de début et de fin d'applicabilité, le texte de référence au CGI (ces informations étant transmises à titre indicatif) ainsi que le nombre de bénéficiaires. Depuis le PLF pour 2021, est également indiquée la finalité visée par chaque dépense fiscale. Ces éléments restent toutefois insuffisants.

La Cour relève ainsi depuis plusieurs années que la cohérence entre les dépenses fiscales et les objectifs des programmes auxquels elles se rattachent n'est pas toujours assurée.

Le choix des indicateurs de performance peut se révéler mal adapté aux dépenses fiscales. En effet, certaines dépenses fiscales, en particulier lorsque leur montant est élevé ou le nombre de leurs bénéficiaires important, peuvent contribuer à des objectifs dont la portée est plus large que ceux figurant dans le volet performance des PAP, voire différente de ces derniers.

Un tel décalage entre les objectifs affichés et le contenu réel du dispositif est notamment observé s'agissant de la mission *Économie*.

Ainsi, un grand nombre de dépenses fiscales associées au programme 134 - Développement des entreprises et régulation n'ont aucun lien avec les quatre objectifs de ce programme : « renforcer l'efficacité des aides aux entreprises », qui porte sur le soutien offert par Bpifrance, « améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises », « assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés » et « développer l'attractivité touristique de la France ». Il s'agit, entre autres, de la taxation au taux de 10 % des revenus issus de certains actifs de propriété industrielle (n° 210326), estimée à 1,2 Md€ en 2024, ou encore de la pratique des amortissements dérogatoires, via la déduction exceptionnelle de 40 % du prix de revient de certains biens limitativement énumérés, pratiquée sur la durée normale d'utilisation du bien (n° 200401), estimée à 0,3 Md€ en 2024.

Des constats analogues se retrouvent dans la mission *Écologie, développement et mobilité durables*. Cette dernière recense soixante-dix dépenses fiscales en 2024, relatives essentiellement à l'énergie, au climat, aux transports mais également au logement ou à la préservation des ressources naturelles. Or, faute de vision d'ensemble quant à leur impact, il est malaisé d'apprécier la qualité des indicateurs choisis et de mesurer leur efficacité, voire les effets contraires aux objectifs de la mission.

Par ailleurs, pour encore près de la moitié des missions, le Tome II de l'annexe Voies et moyens indique qu'aucune dépense fiscale n'est rattachée à un indicateur de performance.

C'est notamment le cas pour plusieurs missions comportant pourtant un nombre élevé de dépenses fiscales, comme la mission *Outre-mer* ou la mission *Solidarité, insertion et égalité des chances*. Par ailleurs, certaines missions ont des indicateurs de performances en nombre limité et peu en rapport avec le programme associé. Par exemple, la mission Économie n'a

qu'un seul indicateur de performance, le suivi du prix de l'électricité pour les industries électro-intensives, qui concerne quatre dispositifs de tarif réduit d'accise sur l'énergie, peu en rapport avec leur programme de rattachement (134 - Développement des entreprises et régulation). Les progrès sur ce point sont inexistants en 2024, aucune modification de programme de rattachement n'ayant été enregistrée.

Par ailleurs, un certain nombre de dépenses fiscales relèvent de politiques plus larges que celles soutenues par leur programme de rattachement. Par exemple, l'abattement de 10 % d'impôt sur le revenu sur le montant des pensions et des retraites (n° 120401), chiffré à 4,8 Md€ en 2024 et rattaché au programme 157 - Handicap et dépendance ne concerne pas seulement les personnes âgées dépendantes ou handicapées, mais l'ensemble des retraités, ainsi que les bénéficiaires d'une pension alimentaire non retraités. Une même dépense fiscale peut ainsi concourir en réalité à plusieurs politiques ou programmes. Pour chaque programme concerné, la dépense fiscale est inscrite pour la totalité de son montant, ce qui fausse l'évaluation du total des moyens consacrés à une politique donnée. Il est ainsi nécessaire d'améliorer la connaissance des bénéficiaires de chaque dispositif, afin de mieux répartir le coût des dépenses fiscales par programme.

Enfin, la Cour relève que de nombreuses dépenses fiscales associées à la mission écologie ne contribuent pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à préserver la biodiversité. Il en va ainsi par exemple des dépenses fiscales portant sur les tarifs réduits sur les carburants (aéronautique, transports fluviaux, taxis, damages des pistes et déneigement des routes).

Ces décalages traduisent l'absence d'intégration des mesures fiscales dans une politique globale et cohérente. Les analyses conduites par ailleurs par la Cour ont pu remettre en cause l'efficacité même de certaines dépenses fiscales, au regard des objectifs poursuivis.

⁂

Depuis leur création, les outils de pilotage des dépenses fiscales n'ont pas permis de réduire le coût des différents dispositifs ni d'en réduire significativement le nombre. Le plafond prévu par la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 est resté inopérant, car non contraignant, et la LPFP pour 2023-2027 a abandonné toute ambition de plafonnement. Les évaluations menées sont en outre incomplètes et pas toujours fiables, expliquant notamment des écarts systématiques de prévisions. Les évaluations sont d'ailleurs peu ou pas suivies d'effets, alors que les résultats des conférences fiscales demeurent faibles voire inexistants, comme c'est le cas pour 2024. Par ailleurs, l'articulation entre les dépenses fiscales et les objectifs des politiques publiques témoigne parfois d'incohérences.

Si le programme annuel d'évaluation pour 2024, inscrit dans le PLF 2024, a été mieux suivi que les années précédentes, la Cour des comptes estime indispensable de procéder à la revue d'un plus grand nombre de dépenses fiscales d'ici 2027, à défaut d'une revue systématique de l'efficacité des dépenses fiscales, et de s'assurer que les résultats des évaluations donnent ensuite bien lieu à une rationalisation des dispositifs.

RECOMMANDATIONS

La Cour formule les recommandations suivantes :

5. *(Recommandation reformulée) : réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État, dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances (DLF) ;*
6. *(Recommandation reformulée) : rendre opérationnel le dispositif prévu par l'article 6 de la LPFP 2023-2027 d'un plancher empêchant l'augmentation du coût total des dépenses fiscales nouvelles de plus de 0,5 Md€ par an à partir de 2023 (DLF, DB) ;*
7. *(Recommandation reformulée) : assigner aux conférences fiscales annuelles un objectif explicite de pilotage et de rationalisation des dépenses fiscales, en particulier de suppression des dépenses fiscales ne comptant que peu de bénéficiaires, ayant un coût très faible ou nul ou un gain par usager très faible (DLF, DB, responsables de programme) ;*
8. *(Recommandation reformulée) : dans le cadre des revues de dépenses, programmer l'évaluation des principales dépenses fiscales à l'horizon 2027 (DLF, DB, responsables de programme).*

Annexes

Annexe n° 1 : liste des mesures nouvelles adoptées par voie d'amendement après le dépôt du PLF pour 2024 (M€) – PLF 2025

Numéro	Impôt	Libellé législatif	Mesures nouvelles chiffrées impactant l'exercice 2024	Référence législative	Texte initial/Amendements	Commentaires
800120	Accise énergies	Tarif réduit (nul) pour les gazoles et essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules d'incendie et de secours	30	Art. 50 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie et art. 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Texte initial + amendements ST-I-COM115 et AN-I-CE322 de la loi n°2023-580 et Amendement AN-I-5247 du PLF 2024	Création, confirmée en LFI 2024
120147	IR	Exonération partielle des indemnités journalières versées aux exploitants agricoles au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles	3	Art. 5 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendement AN-I-5307	Création
110205	IR	Réduction d'impôt au titre des primes des contrats de rente survie et des contrats d'épargne handicap	2	Art. 12 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendements AN-I-962 et 5271	Elargissement du champ des bénéficiaires de contrats d'assurance vie « rente-survie » des descendants aux ascendants.
230103	IR et IS	Déduction exceptionnelle en faveur des navires, bateaux ou équipements répondant à des enjeux écologiques	ε	Article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendements AN-I-5370 et AN-NL-690	Mise en conformité avec l'évolution du droit de l'UE
110240	IR	Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement	4	Article 50 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendement AN-I-3577	Relèvement des taux du crédit d'impôt, et allongement de la période d'absence ouvrant droit au dispositif.
170107	IR	Déduction fiscale pour valorisation du cheptel	90	Art. 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendements AN-I-5028 et ST-1539	Création
210322	IR et IS	Abattement applicable aux bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer	4	Article 74 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendements AN-I-1120 et 5441	Relèvement de 50% à 80% de l'abattement en faveur des entreprises exerçant dans l'industrie, la construction navale ou l'édition de jeux vidéo
220108	IR et IS	Exonération de l'aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation	ε	Art. 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendements ST-1565 et AN-NL-361	Création
730231	TVA	Taux de 5,5 % applicable aux droits d'entrée dans les théâtres, les cirques, les concerts, les spectacles de variété, les salles de cinéma, les parcs zoologiques et les compétitions de jeux vidéos	ε	Art. 87 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendements AN-I-5065, ST 206 et AN-NL-703	Elargissement du dispositif aux droits d'entrée à des compétitions de jeux vidéo.
730235	TVA	Taux de 5,5 % pour l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives	32	Art. 88 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendement AN-I-5064	Création
940204	TMOM	Abattement de malus masse au profit des véhicules hybrides non rechargeables et des véhicules hybrides rechargeables	39	Art. 99 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendement AN-I-5250	Création
060202	TFPNB	Association foncière pastorale	ε	Art. 145 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024	Amendement AN-I-5076	Prorogation de 3 ans
		TOTAL	**204**			

Annexe n° 2 : chiffrages successifs des dépenses fiscales 2018 à 2025 en N, N+1 et N+2 et mesure des écarts de prévision, sur le fondement de l'ancienne convention de chiffrage de la TVA des dépenses fiscales (Md€)

Années	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Chiffrage PLF N (Md€)	**99,8**	**98,2**	**90**	**85,9**	**91,4**	**89,1**	**90,0**	**99,4**
Révision PLF N+1 (Md€)	*0,4*	*1,2*	*-0,9*	*4,4*	*2,8*	*3,3*	*5,7*	*SO**
Chiffrage PLF N+1 (Md€)	**100,2**	**99,4**	**89,1**	**90,3**	**94,2**	**92,4**	**95,7**	**SO***
Révision PLF N+2 / PLF N+1 (Md€)	*-1,2*	*0,5*	*3,6*	*-0,7*	*1,1*	*2,8*	*SO**	*SO**
Écart total estimation / PLF N (Md€)	*-0,8*	*1,7*	*2,7*	*3,7*	*3,9*	*6,1*	*SO**	*SO**
Chiffrage final PLF N+2 (Md€)	**99**	**99,9**	**92,7**	**89,6**	**95,3**	**95,2**	**SO***	**SO***

**Sans objet avant la publication des PLF 2026 et 2027.*

Annexe n° 3 : liste des mesures nouvelles en matière de dépenses fiscales et de leur coût pour l'année 2024, intervenues après le PLF 2024 (M€)

Numéro	Libellé législatif	Mesures nouvelles
110205	Réduction d'impôt au titre des primes des contrats de rente survie et des contrats d'épargne handicap	-2
110240	Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement	4
120147	Exonération partielle des indemnités journalières versées aux exploitants agricoles au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles	3
170107	Déduction fiscale pour valorisation du cheptel	90
210322	Abattement applicable aux bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer	4
730235	Taux de 5,5 % pour l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés	33
800120	Tarif réduit (nul) pour les gazoles et essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules d'incendie et de secours	30
800229	Tarif réduit (remboursement) pour les gazoles, les fiouls lourds et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour les travaux agricoles et forestiers	59
820201	Tarifs réduits pour l'électricité consommée par les installations industrielles exploitées par des entreprises electro-intensives relevant de secteurs fortement exposés à la concurrence internationale (niveau d'électro-intensité au moins égal à 0,5 %)	73
820202	Tarif réduit pour l'électricité consommée par les installations hyperélectro-intensives (niveau d'électro-intensité au moins égal à 13,5 %)	63
820203	Tarif réduit pour l'électricité consommée par les installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives	342
820204	Tarif réduit pour l'électricité consommée par les transports collectifs ferroviaires et routiers (train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable et électrique, trolleybus)	123
820205	Tarif réduit pour l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes électro-intensifs ouverts à la circulation aérienne publique (niveau d'électro-intensivité au moins égal à 0,5%)	1
820206	Tarif réduit pour l'électricité consommée par les centres de stockage de données numériques performants sur le plan énergétique	32
840201	Tarif réduit pour les charbons consommés dans les installations grandes consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS pour les installations fixes (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée)	-1
		854

Annexe n° 4 : liste des changements de méthode et de leur coût pour les dépenses fiscales pour l'année 2024 (M€)

Numéro	Libellé législatif	Changement de méthode
040108	Abattement en faveur des entreprises dont les établissements situés dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'un abattement sur leurs bases nettes imposables à la CFE	-10
110265	Réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire rénové (Dispositif Denormandie)	7
120128	Exonération de la rente viagère lorsqu'un PEA se dénoue après 5 ans ou un PEP après 8 ans	50
120132	Exonération d'impôt sur le revenu (sur option) des salaires perçus par les jeunes au titre d'une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou leurs congés scolaires ou universitaires	-60
120501	Régime spécial d'imposition des assistants maternels et des assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles	-214
150118	Exonération des plus-values immobilières au titre des cessions d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2025, sous conditions, au profit d'organismes en charge du logement social et de tout cessionnaire prenant l'engagement de réaliser des logements sociaux et/ou intermédiaires.	5
150701	Exonération des gains réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres acquis dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale (participation, plan d'épargne salariale, y compris actionnariat salarié, et compartiment épargne salariale des plans d'épargne retraite)	-133
180105	Exonération des produits de la vente d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil	3
190208	Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une activité par une société de personnes ou en cas de cessation d'un office d'avoué dans le cadre du départ à la retraite du cédant ou de l'associé de la société cédante	24
200302	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	130
200311	Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative	-130
210313	Crédits d'impôt "Prêt à taux zéro" et "Prêt à taux zéro renforcé PTZ+"	-160
210332	Faculté temporaire de déduction fiscale de l'amortissement du fonds commercial	-22
230410	Provision pour charges exceptionnelles ou pour risques afférents aux opérations d'assurance crédit des entreprises d'assurance et de réassurance (dont provisions pour égalisation et provisions des captives de réassurance)	-15
320122	Déduction pour les groupements d'employeurs des sommes inscrites à un compte d'affectation spéciale et destinées à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales	-8
320138	Déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d'intérêt collectif	-2
520110	Exonération partielle, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d'entreprises exploitées sous la forme individuelle ou détenues sous forme sociale	300
710103	Niveau des taux en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (8,5 % pour le taux normal et 2,1 % pour le taux réduit)	330
710105	Non applicabilité provisoire de la TVA en Guyane et à Mayotte	37
730226	Taux de 5,5 % applicable aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et assimilés	10
800401	Réduction du champ de l'accise sur les produits énergétiques à usage carburants, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, aux seuls essences et gazoles et faculté pour ces collectivités de minorer les tarifs	-864
900101	Crédit d'impôt (prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos) au titre des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos durant la saison des jeux	10

Numéro	Libellé législatif	Changement de méthode
940102	Exonération pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux	986
940103	Exonération pour les véhicules de tourisme pour les véhicules hybrides électriques présentant une autonomie en mode tout électrique supérieure à 50 km	988
940202	Réduction de la masse en ordre de marche, prise en compte dans le tarif de la taxe, à hauteur de 500 kg pour les véhicules comportant au moins huit places assises dont disposent les personnes morales	70
970103	Réduction des émissions de CO2, ou de la puissance administrative, prises en compte dans le barème du malus à hauteur de 40 %, ou de deux CV, pour certains véhicules de tourisme dont la source d'énergie comprend le superéthanol E85	31
970105	Réduction des émissions, ou de la puissance administrative, prises en compte dans le barème du malus à hauteur de 80 grammes par kilomètre, ou de 4 CV, pour les véhicules comportant au moins 8 places assises dont disposent les personnes morales	580
		1 953

Annexe n° 5 : liste des évolutions spontanées et de leur coût pour les dépenses fiscales de l'année 2024 (M€)

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
040108	Abattement en faveur des entreprises dont les établissements situés dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'un abattement sur leurs bases nettes imposables à la CFE	-10
040107	Exonération en faveur des entreprises dont les établissements existants au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération ou créés ou étendus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les trois générations de zones franches urbaines peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale	-1
040108	Abattement en faveur des entreprises dont les établissements situés dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'un abattement sur leurs bases nettes imposables à la CFE	-10
040110	Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée en faveur des entreprises dont les établissements vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission du réseau de la diffusion de la presse et revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes	-3
050101	Exonération en faveur des personnes âgées ou de condition modeste	2
050102	Exonération en faveur des immeubles à caractère social	8
050106	Abattement en faveur des immeubles en ZUS (jusqu'en 2015) puis situés dans les quartiers prioritaires de la ville (à compter de 2016)	5
050202	Dépenses pour faciliter l'accessibilité pour personnes handicapées	53
050204	Dégrèvement égal au quart des dépenses à raison des travaux d'économie d'énergie, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les organismes HLM et les SEM	22
060102	Exonération de la part communale et intercommunale en faveur des terres agricoles à concurrence de 20 %	-2
060106	Exonération en faveur des parcelles NATURA 2000	1
060108	Exonération partielle des terres agricoles situées dans les départements d'outre-mer	1
060201	Pertes de récoltes ou de bétail	-45
060203	Dégrèvement d'office jeunes agriculteurs	1
070201	Dégrèvement d'office en faveur des gestionnaires de foyers et des organismes sans but lucratif agréés pour les logements loués à des personnes défavorisées	-60
090104	Réduction de 25 % des bases imposées en Corse au profit des communes et des EPCI. Suppression des parts départementales et régionales.	1
090108	Abattement sur la base nette imposable des établissements situés dans les départements d'outre-mer	1
090112	Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires	41
100102	Déduction du revenu global des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés Fondation du patrimoine et non productifs de revenus	4
100105	Déduction des avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire à des personnes âgées de plus de 75 ans, de condition modeste, qui vivent sous le toit du contribuable	1
100114	Déduction des travaux de grosses réparations supportés par les nus-propriétaires dans le cas de démembrements de propriété consécutifs à une succession ou une donation	-1
100201	Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste	-1
100202	Abattement en faveur des contribuables ayant des enfants mariés ou chargés de famille rattachés à leur foyer fiscal	-1
110102	Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant seuls ayant eu à titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la charge d'enfants pendant au moins cinq ans	74

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
110103	Demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs conjoints survivants) de plus de 74 ans titulaires de la carte du combattant et pour les conjoints survivants de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès	-8
110104	Demi-part supplémentaire pour les contribuables invalides	52
110109	Demi-part supplémentaire ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée, par enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité ou part supplémentaire par personne rattachée au foyer fiscal titulaire de la carte d'invalidité	-3
110110	Demi-part supplémentaire, ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée des enfants à charge, accordée aux parents isolés	56
110201	Réduction d'impôt au titre des dons	210
110202	Crédit d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et aux associations professionnelles nationales de militaires	7
110203	Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans	187
110211	Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréée	14
110213	Réduction d'impôt au titre des frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé	20
110215	Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire	2
110218	Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)	-1
110223	Réduction d'impôt au titre de la prestation compensatoire versée en tout ou partie sous forme d'argent ou d'attributions de biens ou de droits ou sous forme de capital se substituant à des rentes	-1
110224	Réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d'outre-mer	184
110228	Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP)	2
110236	Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes	-1
110240	Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement	1
110242	Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur	2
110245	Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) investis dans les entreprises corses	-1
110246	Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile	554
110249	Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration d'immeubles bâtis situés dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR), les quartiers anciens dégradés, et les quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : Nouveau dispositif Malraux	-1
110251	Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et, sous conditions, jusqu'au 31 mars 2013 dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (sous conditions de loyer) : Dispositif SCELLIER	-65
110252	Réduction d'impôt sur le revenu majorée en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et, sous conditions, jusqu'au 31 mars 2013 dans le secteur intermédiaire dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements accompagnée d'une déduction spécifique sur les revenus tirés de ces logements (sous conditions de loyer plus strictes et conditions de ressources du locataire) : Dispositif SCELLIER intermédiaire	9
110259	Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2012 ou, sous conditions, jusqu'au 31 mars 2013 : dispositif SCELLIER intermédiaire outre-mer	10
110261	Réductions d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositifs Duflot et Pinel)	6

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
110262	Crédit d'impôt au titre d'investissements et travaux forestiers et cotisations d'assurance de bois et forêts	8
110265	Réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire rénové (Dispositif Denormandie)	-12
110266	Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société foncière solidaire	1
110268	Crédit d'impôt destiné à l'acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique	-9
110269	Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des logements donnés en location dans le cadre d'une convention ANAH (dispositif Loc'Avantages)	4
110302	Réduction, dans la limite d'un certain montant, pour les contribuables des départements d'outre-mer de la cotisation résultant du barème (30 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion ; 40 % en Guyane et à Mayotte)	-8
120108	Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement, de l'abondement, d'un partage de plus-value, des primes de partage de la valeur, d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, aux plans d'épargne salariale et aux plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ou obligatoires	170
120109	Exonération du salaire des apprentis et des gratifications versées aux stagiaires versées à compter du 12 juillet 2014	-3
120113	Exonération partielle de la prise en charge par l'employeur, une collectivité territoriale ou Pôle emploi, des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail	58
120117	Exonération totale pour les prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à hauteur de 50 % pour les indemnités temporaires	28
120123	Exonération des vacations horaires et des avantages retraite servis aux sapeurs-pompiers volontaires	4
120124	Exonération totale ou partielle des sommes versées aux salariés détachés à l'étranger	51
120126	Exonération des pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de la retraite du combattant, des retraites mutuelles servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre, de certaines allocations servies aux anciens harkis et assimilées ou à leurs ayant droits et de certaines prestations versées aux orphelins de guerre	-7
120127	Exonération des indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux personnes accomplissant un service civique ou une autre forme de volontariat	12
120128	Exonération de la rente viagère lorsqu'un PEA se dénoue après 5 ans ou un PEP après 8 ans	-6
120131	Exonération temporaire des suppléments de rémunération versés aux salariés et mandataires sociaux au titre de l'exercice d'une activité professionnelle en France (primes d'impatriation), de la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger et de la rémunération des salariés et dirigeants de la Chambre de commerce internationale	109
120132	Exonération d'impôt sur le revenu (sur option) des salaires perçus par les jeunes au titre d'une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou leurs congés scolaires ou universitaires	-34
120133	Exonération des indemnités versées aux victimes de l'amiante	2
120134	Exonération de l'aide financière versée par l'employeur ou par le comité d'entreprise en faveur des salariés afin de financer des services à la personne	3
120138	Exonération sous plafond des indemnités reçues par les salariés en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (ou dispositifs assimilés)	6
120142	Exonération de la prise en charge directe à titre de pensions alimentaires des dépenses d'hospitalisation ou d'hébergement en établissement : - des ascendants privés de ressources suffisantes par leurs enfants ou petits-enfants ; - des enfants majeurs infirmes dénués de ressources par leurs parents	-1
120143	Exonération des indemnités versées aux victimes des essais nucléaires français et à leurs ayants-droit	-1
120144	Exonération de l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015	8

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
120145	Exonération de l'impôt sur le revenu de l'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles	2
120146	Exonération de l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, des rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019	53
120201	Exonération de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale	-12
120202	Exonération des prestations familiales et de l'allocation aux adultes handicapés	-95
120203	Exonération des allocations, indemnités et prestations d'assistance et d'assurance	41
120204	Exonération des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"	-15
120205	Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)	-10
120401	Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites	262
120402	Abattements des articles 150-0 D ou 150-0 D ter du CGI au gain d'acquisition d'actions gratuites dont l'autorisation d'attribution par l'assemblée générale intervient du 8 août 2015 au 31 décembre 2017 et abattement de 50 % (ou le cas échéant de l'article 150-0 D ter) lorsque cette autorisation d'attribution intervient à compter du 1er janvier 2018.	66
120503	Imposition, sous certaines conditions, aux taux forfaitaires de 41%, 30 % ou 18 % des gains de levée d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées avant le 28 septembre 2012	-8
120504	Imposition au taux forfaitaire de 19 % des gains nets provenant de la cession des titres souscrits en exercice des bons de parts de créateur d'entreprise attribués jusqu'au 31 décembre 2017 et au taux forfaitaire de 12,8 %, après application le cas échéant de l'abattement de l'article 150-0 D ter du CGI, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018.	-17
120506	Imposition au taux forfaitaire de 30 % de l'avantage (« gain d'acquisition ») résultant de l'attribution d'actions gratuites avant le 28 septembre 2012	-2
120508	Imposition au taux forfaitaire des prestations de retraite versées sous forme de capital : 12,8 % pour la part correspondant aux produits provenant d'un plan d'épargne retraite ; 7,5 % pour les autres prestations de retraite servies sous forme de capital	-68
130201	Déduction des dépenses de réparations et d'amélioration	186
130204	Déduction dégressive sur les revenus des logements neufs loués à usage d'habitation principale : Dispositif PERISSOL	-6
130208	Déduction dégressive sur les revenus des logements loués à usage d'habitation principale pour les investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 : Dispositifs ROBIEN classique et ROBIEN recentré	-22
130209	Déduction dégressive sur les revenus des logements neufs loués à usage d'habitation principale (sous conditions de loyer et de ressources du locataire à compter du 1er janvier 1999) pour les investissements réalisés jusqu'au 3 avril 2003 : Dispositif BESSON neuf	-2
130211	Déduction sur les revenus des logements loués à usage d'habitation principale dans les zones de revitalisation rurale : Dispositif ROBIEN ZRR jusqu'en 2009 et SCELLIER ZRR à compter de 2009	4
130213	Déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties	1
130215	Déduction spécifique sur les revenus des logements donnés en location dans le cadre d'une convention ANAH : Dispositif BORLOO ancien	-7
130217	Déduction des intérêts d'emprunt supportés par les nus-propriétaires de logements dont l'usufruit est détenu temporairement par un bailleur social (opérations "d'usufruit locatif social")	1
130218	Déduction spécifique sur les revenus fonciers des logements donnés en location dans le cadre d'une convention ANAH : dispositif COSSE	-1
130302	Imputation sur le revenu global sans limitation de montant des déficits fonciers supportés par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés Fondation du patrimoine (immeubles bâtis)	28
140101	Exonération des intérêts et primes versés dans le cadre de l'épargne logement	-19

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
140102	Exonération des intérêts des livrets A	44
140103	Exonération des intérêts des livrets bleus	2
140104	Exonération des intérêts des livrets de développement durable	9
140105	Exonération des intérêts des livrets d'épargne populaire	11
140106	Exonération des intérêts des livrets jeune	1
140109	Exonération des revenus provenant de l'épargne salariale (participation, plan d'épargne salariale et compartiment épargne salariale des plans d'épargne retraite)	40
140117	Exonération des dividendes capitalisés sur un plan d'épargne en actions	179
140119	Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie	7
140122	Exonération, sous certaines conditions, des revenus des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et des produits distribués des sociétés de capital-risque (SCR)	3
140123	Exonération des produits des plans d'épargne populaire	-21
140126	Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à l'étranger par des personnes physiques impatriées	2
140308	Prélèvement libératoire à taux réduit sur les produits de placement à revenus fixes abandonnés dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire	1
150114	Exonération de la première cession d'un logement en France par des personnes physiques non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE), dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable	-5
150120	Exonération des plus-values immobilières au titre de la première cession d'un logement sous condition de remploi par le cédant d'une fraction du prix de cession à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à son habitation principale	-15
150403	Exonération de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité en cas de vente aux musées bénéficiaires de l'appellation "musée de France" ou aux services d'archives et bibliothèques de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique	-1
150515	Abattement fixe applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite	16
150518	Abattement majoré appliqué aux plus-values sur cessions de titres acquis moins de dix ans après la création d'une PME	-30
150701	Exonération des gains réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres acquis dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale (participation, plan d'épargne salariale, y compris actionnariat salarié, et compartiment épargne salariale des plans d'épargne retraite)	-43
150708	Exonération des gains de cession de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en actions	104
160204	Exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur de 60 jours par an, de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans certaines zones rurales ou urbaines	4
160207	Exonération des sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans le cadre de la prestation de compensation handicap	5
160301	Déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée par les médecins conventionnés	56
160302	Déduction forfaitaire de 3 % déclarée par les médecins conventionnés	17
170106	Déduction de précaution	-18
170201	Abattement sur les bénéfices réalisés par les jeunes agriculteurs	2
170306	Rattachement du revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants	2
170307	Report d'imposition de l'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des évènements climatiques à l'exercice de constatation de cette perte	-1

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
190208	Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une activité par une société de personnes ou en cas de cessation d'un office d'avoué dans le cadre du départ à la retraite du cédant ou de l'associé de la société cédante	-23
190212	Exonérations des indemnités journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies "longues et coûteuses"	1
200302	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	77
200311	Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative	-6
200402	Déduction exceptionnelle en faveur des acquisitions de véhicules de 3,5 tonnes et plus fonctionnant exclusivement au gaz naturel, ou au biométhane, ou au carburant ED95, ou au B100, ou au dual fuel de type 1 A	2
200403	Déduction exceptionnelle de 40% en faveur des entreprises investissant dans des équipements de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides autres que les hydrofluorocarbures (HFC)	1
210305	Crédit d'impôt pour investissement en Corse	-21
210308	Crédit d'impôt famille	7
210309	Réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d'intérêt général	220
210313	Crédits d'impôt "Prêt à taux zéro" et "Prêt à taux zéro renforcé PTZ+"	-3
210315	Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d'entreprise	19
210316	Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique	-19
210318	Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	3
210321	Crédit d'impôt "Eco prêt à taux zéro"	-17
210322	Abattement applicable aux bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer	12
210324	Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi	-189
210325	Crédit d'impôt à raison des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer	-37
210326	Taxation au taux de 10% des revenus issus de certains actifs de propriété industrielle	318
210329	Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 à 2023	36
210330	Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023 ou 2024	-24
210331	Réduction d'impôt « Prêt à taux zéro » pour l'acquisition de véhicules légers peu polluants	-13
220102	Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une zone urbaine de 3e génération ou qui créent une activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024	-16
220104	Exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les ZRR	19
230102	Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement des PME dans la robotique et la digitalisation industrielles	-2
230105	Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement des entreprises utilisatrices d'engins fonctionnant au GNR dans l'acquisition de matériels fonctionnant avec des carburants alternatifs	2
230411	Provision pour risque d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution	14
230602	Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui se créent dans les zones d'aide à finalité régionale (ZAFR) ou qui sont créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et de redynamisation urbaine (ZRU)	-11
230604	Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires (existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2023)	-2

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
230607	Exonération des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française perçus par des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et de leurs filiales, directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale.	-12
230608	Exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD)	1
300101	Exonération sous certaines conditions : - des coopératives agricoles et de leurs unions ; - des coopératives artisanales et de leurs unions ; - des coopératives d'entreprises de transport ; - des coopératives artisanales de transport fluvial ; - des coopératives maritimes et de leurs unions	24
300102	Exonération des organismes d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC)	-400
300110	Exonération des unions d'économie sociale	3
300203	Exonération des sociétés de capital-risque (SCR)	-147
300206	Exonérations des produits retirés par les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ainsi que par leurs filiales ou des filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou des filiales conjointes de ces dernières sociétés, et provenant de la location d'immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou leurs établissements publics, de certains droits réels immobiliers et de certaines plus-values de cession	-220
300209	Exonération des droits d'adhésion perçus par les sociétés d'assurance mutuelles	-3
300210	Exonération des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV)	80
300211	Exonération en matière d'impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux perçus par les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation au titre des activités non lucratives	6
320105	Taxation à taux réduit de certains revenus mobiliers perçus par des organismes sans but lucratif	5
320113	Déduction des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d'outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements	-2
320115	Non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des résultats des activités des associations conventionnées (art. L. 5132-7 du code du travail) et des associations de services aux personnes agréées (art. L. 7232-1 du code du travail) ou autorisées (art. L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles) et taxation au taux réduit des revenus de leur patrimoine foncier, agricole et mobilier	-3
320118	Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant effectué des versements en faveur de l'achat de Trésors Nationaux et autres biens culturels spécifiques	1
320119	Détermination du résultat imposable des entreprises de transport maritime en fonction du tonnage de leurs navires	-485
320121	Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques	20
320128	Crédit d'impôt pour la production phonographique	4
320129	Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles	34
320134	Crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés	-1
320135	Crédit d'impôt pour les entreprises de création de jeux vidéo	6
320136	Crédit d'impôt à raison des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements d'outre-mer	-10
320138	Déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d'intérêt collectif	1
320140	Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères	5
320142	Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants	25
320145	Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirques	2
320146	Réduction d'impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs et des investissements dans le secteur du logement intermédiaire et social réalisés dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie	6

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
320148	Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales	-5
440102	Exonération partielle des bois et forêts, des parts de groupement forestier, des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de GFA	-2
440103	Limitation de l'imposition à l'IFI à raison des seuls biens situés en France des personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont élu domicile en France	-1
440201	Réduction d'impôt au titre de certains dons	4
520118	Exonération, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, en faveur des successions et donations intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas de nature de bois et forêts et situées dans les sites NATURA 2000, les zones centrales des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés et les espaces naturels remarquables du littoral	2
520121	Exonération au bénéfice du donataire des dons ouvrant droit, pour le donateur, à la réduction d'impôt sur la fortune immobilière	8
530203	Exonération des cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de certains fonds professionnels spécialisés, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat	3
530207	Application du droit d'enregistrement de 0,1 % pour les actes constatant les cessions d'actions de sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, d'organismes d'HLM ou de certaines sociétés foncières solidaires	2
580102	Suppression du prélèvement de 20 % sur les capitaux décès lorsque le bénéficiaire est exonéré de droit de mutation à titre gratuit	10
710102	Exonération de certains produits et matières premières ainsi que des produits pétroliers en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion	5
710103	Niveau des taux en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (8,5 % pour le taux normal et 2,1 % pour le taux réduit)	90
710105	Non applicabilité provisoire de la TVA en Guyane et à Mayotte	-2
710109	Exclusion de la base d'imposition des marges commerciales sur la distribution de tabac en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion	-8
710110	Taux de 2,10 % applicable à certaines opérations relatives au logement social outre-mer qui sont éligibles soit aux prêts locatifs sociaux, soit au crédit d'impôt sur les sociétés en faveur de l'investissement dans les logements neufs outre-mer	-1
720107	Exonération des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail	-80
720207	Exonération de TVA sur les objets d'art, de collection et d'antiquité, importés par les établissements agréés par le ministre chargé des affaires culturelles	1
730205	Taux de 10 % pour les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et pour les locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes	30
730206	Taux de 10% applicable à la fourniture de logements dans les terrains de camping classés	16
730207	Taux de 10% pour les recettes provenant de la fourniture des repas par les cantines d'entreprises ou d'administrations	13
730208	Taux de 10% pour les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés	1
730210	Taux de 10 % dans le secteur du logement locatif social pour les opérations qui ne sont pas éligibles au taux réduit de 5,5 %	-60
730213	Taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que les travaux de rénovation énergétiques soumis au taux de 5,5 % en application de l'article 278-0 bis A, portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans	-70
730214	Taux de 10% pour les services d'aide à la personne fournis par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail	2
730216	Taux de 5,5 % dans le secteur de l'accession sociale à la propriété et dans le secteur du logement locatif social pour les logements financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), pour les logements financés par un prêt locatif à usage social (PLUS) lorsqu'ils	-100

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
	relèvent de la politique de renouvellement urbain, ainsi que pour certains travaux portant sur ces logements ou participant au renouvellement urbain	
730218	Taux de 5,5% pour la fourniture par réseaux d'énergie calorifique d'origine renouvelable	18
730221	Taux de 10% pour la restauration commerciale (consommation sur place et vente à emporter en vue d'une consommation immédiate)	479
730222	Taux de 10 % pour les ventes et livraisons à soi-même, à des investisseurs dotés de la personnalité morale, de logements locatifs intermédiaires situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement ou en cours de revitalisation et de réindustrialisation, lorsqu'ils répondent à des critères de mixité avec des logements locatifs sociaux, ainsi que pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires à l'association foncière logement, ou aux sociétés qu'elle contrôle, lorsqu'ils sont situés dans des quartiers ciblés de la politique de la ville ou à leur proximité	50
730223	Taux de 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés	-35
730224	Taux de 5,5 % pour les droits d'entrée aux réunions sportives	63
730226	Taux de 5,5 % applicable aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et assimilés	11
730228	Taux de 5,5 % applicable aux livraisons d'œuvres d'art ou d'objets de collection ou d'antiquité, sauf lorsqu'elles sont soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire	9
730230	Taux de 10 % applicable aux droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif et professionnel ainsi qu'aux loteries foraines	15
730231	Taux de 5,5 % applicable aux droits d'entrée dans les théâtres, les cirques, les concerts, les spectacles de variété, les salles de cinéma, les parcs zoologiques et les compétitions de jeux vidéo	40
730232	Taux de 10 % applicable aux livraisons de bois de chauffage et produits de bois assimilés	28
730233	Taux de 10 % applicable aux abonnements souscrits pour recevoir des services de télévision	-15
730235	Taux de 5,5 % pour l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés	32
730301	Taux de 2,10 % applicable aux droits d'entrée des 140 premières représentations de certains spectacles	6
730305	Taux de 2,10 % applicable aux publications de presse	-3
730306	Taux particuliers applicables à divers produits et services consommés ou utilisés en Corse	58
740102	Franchise en base pour les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dont le chiffre d'affaires n'excède pas la limite fixée au III de l'article 293 B du CGI	3
740103	Franchise en base pour les auteurs et les interprètes des œuvres de l'esprit dont le chiffre d'affaires n'excède pas la limite fixée au III de l'article 293 B du CGI	3
740105	Franchise en base pour les activités lucratives accessoires des associations sans but lucratif lorsque les recettes correspondantes n'excèdent pas un seuil de chiffre d'affaires, indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année	-20
800117	Tarif réduit (nul) pour les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) utilisés pour la navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques	-3
800119	Tarif réduit (nul) pour les produits énergétiques (hors gaz naturels et charbons) destinés aux moteurs d'aéronefs et de navires lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs	3
800201	Tarif réduit des gazoles non routiers autres que celui utilisé pour les usages agricoles	273
800212	Tarif particulier pour l'E10, carburant essence pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol	6
800215	Tarif particulier pour le B100, carburant diesel synthétisé à partir d'acides gras	33

Numéro	Libellé législatif	Évolution spontanée
800216	Tarif particulier pour le super-éthanol E85, carburant essence comprenant au moins 65 % d'éthanol	-52
800220	Tarif réduit (remboursement) pour les carburants utilisés par les taxis	-17
800221	Tarif réduit (remboursement) pour les gazoles utilisés comme carburant par les véhicules routiers de transport de marchandises d'au moins 7,5 tonnes	-81
800222	Tarif réduit (remboursement) pour les gazoles utilisés comme carburant des véhicules de transport public collectif de voyageurs	8
800229	Tarif réduit (remboursement) pour les gazoles, les fiouls lourds et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour les travaux agricoles et forestiers	-551
830101	Tarif particulier (nul) de l'usage combustible du biogaz non injecté dans le réseau de gaz naturel	-7
830201	Tarif réduit pour les gaz naturels consommés comme combustible dans les installations grandes consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS pour les installations fixes (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée)	-204
830202	Tarif réduit pour les gaz naturels consommés comme combustible dans les installations grandes consommatrices d'énergie exerçant une activité considérée comme fortement exposée à la concurrence internationale (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée)	-7
830203	Tarif réduit sur les gaz naturels consommés comme combustibles pour les besoins de la déshydratation de légumes et plantes aromatiques	1
830204	Tarif réduit (remboursement) pour les gaz naturels utilisés comme carburants ou combustibles pour les travaux agricoles et forestiers	-12
840101	Tarif réduit (nul) pour les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse par les entreprises soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS (ou à un dispositif poursuivant des objectifs équivalents) et dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur valeur de production	1
840201	Tarif réduit pour les charbons consommés dans les installations grandes consommatrices d'énergie et soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre du dispositif ETS pour les installations fixes (niveau d'intensité énergétique au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée)	-1
940204	Abattement de malus masse au profit des véhicules hybrides non rechargeables et des véhicules hybrides rechargeables moins performants	39
970104	Réduction des émissions, ou de la puissance administrative, prises en compte dans le barème du malus à hauteur de 20 grammes par kilomètre, ou d'un CV, par enfant à charge ou accueilli au titre de l'aide sociale, lorsque le nombre d'enfants au sein du foyer est d'au moins trois	7
990101	Déductibilité de la composante "émissions dans l'air" des contributions ou dons de toute nature versés aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air	-1
990201	Tarif réduit de la composante "déchets" pour la réception de résidus à haut pouvoir calorifique issus des opérations de tri performantes dans une installation de valorisation énergétique dont le rendement excède 0,7	1
990202	Tarifs réduits de la composante « déchets » pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution	2
990301	Exonération des réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération	-3
		1 763

Annexe n° 6 : dépenses fiscales en faveur des ménages pour lesquelles le gain par bénéficiaire est inférieur à 1 000 € par an (représentées dans le graphique page 34)

Numéro	Intitulé	Chiffrage 2023	Nombre de bénéficiaires	Gain annuel par bénéficiaire
120201	Exonération de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale	63 M€	5 980 000	11 €
120112	Exonération de la contribution patronale et de la participation financière du comité d'entreprise et des organismes à caractère social au financement des chèques vacances	97 M€	4 760 000	20 €
120116	Exonération des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail	8 M€	300 000	27 €
120113	Exonération partielle de la prise en charge par l'employeur, une collectivité territoriale ou Pôle emploi, des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail	189 M€	5 800 000	33 €
110267	Crédit d'impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale	2 M€	58 988	34 €
140109	Exonération des revenus provenant de l'épargne salariale (participation, plan d'épargne salariale et compartiment épargne salariale des plans d'épargne retraite)	590 M€	12 000 000	49 €
100201	Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste	362 M€	7 023 991	52 €
730234	Taux de 5,5 % pour les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques	3 M€	44 900	67 €
110215	Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire	218 M€	3 132 598	70 €
120126	Exonération des pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de la retraite du combattant, des retraites mutuelles servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre, de certaines allocations servies aux anciens harkis et assimilées ou à leurs ayant droits et de certaines prestations versées aux orphelins de guerre	93 M€	1 178 316	79 €
120111	Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant	479 M€	5 200 000	92 €
120205	Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)	125 M€	1 336 340	94 €
50201	Dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste 65-75 ans	34 M€	338 123	101 €
110202	Crédit d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et aux associations professionnelles nationales de militaires	143 M€	1 269 137	113 €
110242	Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur	212 M€	1 476 884	144 €
100101	Déduction des versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant	23 M€	129 000	178 €
120206	Exonération de la prestation de compensation servie aux personnes handicapées en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles	75 M€	382 690	196 €

Numéro	Intitulé	Chiffrage 2023	Nombre de bénéficiaires	Gain annuel par bénéficiaire
110205	Réduction d'impôt au titre des primes des contrats de rente survie et des contrats d'épargne handicap	7 M€	34 075	205 €
130209	Déduction dégressive sur les revenus des logements neufs loués à usage d'habitation principale (sous conditions de loyer et de ressources du locataire à compter du 1er janvier 1999) pour les investissements réalisés jusqu'au 3 avril 2003 : Dispositif BESSON neuf	1 M€	3 700	270 €
110268	Crédit d'impôt destiné à l'acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique	12 M€	43 766	274 €
120401	Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites	4 533 M€	14 960 197	303 €
110104	Demi part supplémentaire pour les contribuables invalides	495 M€	1 461 317	339 €
110201	Réduction d'impôt au titre des dons	1 880 M€	5 536 992	340 €
130208	Déduction dégressive sur les revenus des logements loués à usage d'habitation principale pour les investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 : Dispositifs ROBIEN classique et ROBIEN recentré	18 M€	45 000	400 €
210321	Crédit d'impôt "Eco prêt à taux zéro"	45 M€	105 082	428 €
100105	Déduction des avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire à des personnes âgées de plus de 75 ans, de condition modeste, qui vivent sous le toit du contribuable	3 M€	6 457	465 €
110110	Demi-part supplémentaire, ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée des enfants à charge, accordée aux parents isolés	795 M€	1 649 048	482 €
110109	Demi-part supplémentaire ou quart de part supplémentaire en cas de résidence alternée, par enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité ou part supplémentaire par personne rattachée au foyer fiscal titulaire de la carte d'invalidité	159 M€	326 824	487 €
120145	Exonération de l'impôt sur le revenu de l'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles	12 M€	24 415	492 €
110102	Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant seuls ayant eu à titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la charge d'enfants pendant au moins cinq ans	646 M€	1 292 586	500 €
160207	Exonération des sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans le cadre de la prestation de compensation handicap	55 M€	108 000	509 €
120138	Exonération sous plafond des indemnités reçues par les salariés en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (ou dispositifs assimilés)	283 M€	542 733	521 €
130203	Déduction spécifique sur les revenus des logements loués sous conditions de loyer et de ressources du locataire : Dispositif BESSON ancien	16 M€	30 000	533 €
120139	Exonération des sommes correspondant à des jours de congés non-pris ou prélevées sur un compte épargne-temps (CET) pour alimenter un PERCO ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou obligatoire, dans la limite de dix jours par an	7 M€	12 087	579 €
130204	Déduction dégressive sur les revenus des logements neufs loués à usage d'habitation principale : Dispositif PERISSOL	24 M€	40 500	593 €

Numéro	Intitulé	Chiffrage 2023	Nombre de bénéficiaires	Gain annuel par bénéficiaire
110103	Demi-part supplémentaire pour les contribuables (et leurs conjoints survivants) de plus de 74 ans titulaires de la carte du combattant et pour les conjoints survivants de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès	488 M€	816 012	598 €
110213	Réduction d'impôt au titre des frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé	261 M€	431 069	605 €
130211	Déduction sur les revenus des logements loués à usage d'habitation principale dans les zones de revitalisation rurale : Dispositif ROBIEN ZRR jusqu'en 2009 et SCELLIER ZRR à compter de 2009	6 M€	9 500	632 €
110302	Réduction, dans la limite d'un certain montant, pour les contribuables des départements d'outre-mer de la cotisation résultant du barème (30 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion ; 40 % en Guyane et à Mayotte)	383 M€	580 573	660 €
110240	Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement	22 M€	32 419	679 €
110262	Crédit d'impôt au titre d'investissements et travaux forestiers et cotisations d'assurance de bois et forêts	9 M€	13 060	689 €
100114	Déduction des travaux de grosses réparations supportés par les nus-propriétaires dans le cas de démembrements de propriété consécutifs à une succession ou une donation	1 M€	1 185	844 €
110203	Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans	1 614 M€	1 891 497	853 €
110107	Maintien du quotient conjugal pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge	115 M€	134 515	855 €
110236	Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes	52 M€	59 800	870 €
140126	Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à l'étranger par des personnes physiques impatriées	3 M€	3 168	947 €
130217	Déduction des intérêts d'emprunt supportés par les nus-propriétaires de logements dont l'usufruit est détenu temporairement par un bailleur social (opérations "d'usufruit locatif social")	2 M€	2 100	952 €

Source : PLF pour 2025, retraitements Cour des comptes

Annexe n° 7 : liste des publications récentes de la Cour des comptes en lien avec les politiques publiques concernées par la NEB

- *Notes d'exécution budgétaires relatives aux dépenses fiscales* (publication annuelle) ;
- *Rapport sur la situation des finances publiques début 2025*, février 2025 ;
- *Les droits de succession*, communication à la commission des finances de l'Assemblée nationale, juin 2024 ;
- *Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques*, chapitre IV, juin 2023 ;
- *Note d'exécution budgétaire de la mission Recherche et Enseignement supérieur de 2022* ;
- *Les financements de l'État en Outre-mer : une stratégie à concrétiser, un Parlement à mieux informer*, communication à la Commission des finances du Sénat, mars 2022 ;
- *La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement*, communication au Parlement, mars 2019 ;
- *Référé du 14 septembre 2016 sur la TVA à taux réduit sur les travaux d'amélioration des logements de plus de deux ans* ;
- *Les dépenses fiscales en faveur de l'investissement locatif des ménages*, référé, janvier 2018 ;
- *Les dépenses fiscales en faveur du logement social*, référé, juin 2017.

Annexe n° 8 : suivi des recommandations formulées au titre de l'exécution budgétaire 2023

N°	Recommandation formulée au sein de la note d'exécution budgétaire 2023	Réponse de l'administration	Analyse de la Cour	Appréciation par la Cour du degré de mise en œuvre
1	(Nouvelle recommandation) : Chiffrer de nouveau dans le projet de loi de finances l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État (DLF).	Cette recommandation est satisfaite par la publication, en annexe au Tome II des Voies et Moyens du PLF 2025, d'un tableur présentant les diminutions de recettes de TVA "Toutes administrations publiques", c'est-à-dire avant prise en compte des transferts aux collectivités territoriales et à la Sécurité sociale.	La recommandation n° 1, introduite pour la première fois l'année passée, a conduit la DLF, afin de s'y conformer, à la production d'un tableur complémentaire présentant les diminutions de recettes de TVA "Toutes administrations publiques", c'est-à-dire avant la prise en compte des transferts aux collectivités territoriales et à la Sécurité sociale, en annexe au Tome II des Voies et Moyens du PLF 2025. Cependant, ce support nouveau, tout en rétablissant le possible suivi dans le temps de ces dépenses, demeure une avancée limitée par rapport à l'attente formulée du rétablissement de la convention de chiffrage des dépenses fiscales relatives à la TVA prévalant avant le PLF 2024 et, de fait, l'abandon de la nouvelle convention établie par le PLF 2024. La présentation sincère et lisible de l'ensemble des charges au budget de l'État, à destination du Parlement et des citoyens, ne peut s'accommoder de la minoration des dépenses fiscales introduite par le PLF 2024. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour renouvelle sa demande de rétablissement plein et entier de la convention fiscale relative à la TVA dans la version fidèle aux PLF 2023 et antérieurs. Elle recommande de réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État, dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances	**Non mise en œuvre** **Recommandation reformulée**

N°	Recommandation formulée au sein de la note d'exécution budgétaire 2023	Réponse de l'administration	Analyse de la Cour	Appréciation par la Cour du degré de mise en œuvre
2	(Recommandation reformulée) : Mettre en œuvre de manière effective le dispositif de plancher prévu à l'article 6 de la LPFP 2023-2027 (DLF, DB).	L'article 6 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP 2023-2027) définit l'incidence minimale de l'ensemble des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2022. Il prévoit ainsi que les mesures législatives et réglementaires nouvelles, s'agissant des lois de finances annuelles, ne pourront pas conduire à augmenter le coût total des dépenses fiscales de plus de 0,5 Md€ par an. La DLF veille à intégrer ce nouveau cadre dans ses réflexions et travaux préparatoires pour mettre en œuvre cette disposition. Elle rappelle toutefois, à la lumière des expériences passées, que les propositions initiales sont susceptibles d'évoluer postérieurement à leur formulation, en particulier au cours des débats parlementaires, en dépit du fait que l'article 6 de la LPFP 2023-2027 s'impose à tous.	La Cour regrette que la nouvelle formulation de l'article 6 de la LPFP soit peu contraignante, au regard des enjeux budgétaires actuels en matière d'équilibre des comptes de l'État et n'impose pas de véritable plafonnement des dépenses fiscales mais une limitation de la hausse des seules dépenses nouvelles. Elle maintient en conséquence sa recommandation consistant à rendre opérationnelle le dispositif prévu par l'article 6 de la LPFP 2023-2027 d'un plancher empêchant l'augmentation du coût total des dépenses fiscales nouvelles de plus de 0,5 Md€ par an à partir de 2023.	**Non mise en œuvre** **Recommandation reformulée**

3	(Recommandation reformulée) : Prévoir une obligation déclarative pour chaque dépense fiscale nouvelle concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (DGFiP).	Bien qu'une solution pour s'assurer de la disponibilité de données fiables à partir des seules liasses fiscales permettant de chiffrer et d'améliorer le suivi des dépenses fiscales consiste effectivement à prévoir de manière systématique, à chaque création de dépense fiscale, la création d'une obligation déclarative, il est rappelé que l'instauration d'obligations déclaratives supplémentaires n'est pas sans coût pour l'administration fiscale, fait peser une charge supplémentaire sur les usagers bénéficiaires et rend le système fiscal plus complexe dans son ensemble. Le Gouvernement a néanmoins été soucieux de renforcer les obligations déclaratives afférentes à certaines dépenses fiscales concernant l'impôt sur le revenu (IR) et l'impôt sur les sociétés (IS). Ainsi, en application de l'article 18 de la LFI pour 2023 il figure désormais sur le formulaire déclaratif d'impôt sur les revenus (n° 2042) le détail des cases permettant de renseigner la nature de l'activité pour laquelle le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile (dépense n° 110246) est demandé. Par ailleurs, toutes les dépenses fiscales liées aux réductions et crédits d'impôt des entreprises font a minima l'objet d'une déclaration 2069-RCI pouvant être complétée par des déclarations spéciales plus détaillées pour certains crédits. Enfin, pour rappel conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, la présentation d'un reçu fiscal attestant la réalité des dons consentis par les entreprises est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cette obligation codifiée au 5 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est le corollaire de celle codifiée au 222 bis du CGI imposant aux organismes bénéficiaires de déclarer chaque année à l'administration fiscale le montant global des dons et versements perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice. Ces obligations déclaratives visent à renforcer la traçabilité des dons éligibles à certaines dépenses fiscales concernant l'IR ou l'IS et ainsi pallier les insuffisances en matière de suivi de ces dépenses fiscales.	Cette recommandation, introduite pour la première fois en 2019, prévoit d'assortir chaque création de dépense fiscale d'une obligation déclarative permettant ensuite leur chiffrage comme leur évaluation. La Cour a par ailleurs reformulé cette nécessité lors de la publication du référé relatif à la fiscalité des associations du 8 décembre 2020 en proposant de rétablir l'annexe à la déclaration de revenus détaillant la liste des associations bénéficiaires de dons ainsi que des montants accordés. En effet, pour améliorer l'évaluation, le suivi et le contrôle des dépenses fiscales, l'administration doit pouvoir disposer de données permettant la connaissance de ces dispositifs. Dans un souci d'efficacité, il a été proposé de limiter le champ de cette recommandation dans un premier temps aux nouvelles dépenses fiscales créées par le Gouvernement concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (qui représentaient 69 % du montant des dépenses fiscales pour l'année 2019). La DLF rappelle que l'instauration d'obligations déclaratives supplémentaires n'est pas sans coût pour l'administration fiscale, fait peser une charge supplémentaire sur les usagers bénéficiaires et rend le système fiscal plus complexe dans son ensemble. La DLF met en avant plusieurs progrès relatifs aux obligations déclaratives afférentes à certaines dépenses fiscales concernant l'impôt sur le revenu (IR) et l'impôt sur les sociétés (IS).. Au regard des progrès réalisés et mentionnés dans les réponses de la DLF, la Cour lève sa recommandation. Il importe cependant de rester vigilant en évitant notamment qu'il n'y ait des dépenses fiscales importantes sans justificatifs.	**Mise en œuvre** **Recommandation levée**
4	(Recommandation reformulée) : Assigner aux	La DLF rappelle qu'elle examine déjà chaque année, à l'occasion des conférences fiscales, l'opportunité de	La Cour relève le déploiement d'un outil de cotation de chaque dépense fiscale qui permet d'évaluer son impact sur	**Partiellement mise en œuvre**

	conférences fiscales annuelles un objectif explicite de pilotage et de rationalisation des dépenses fiscales, en particulier de suppression des dépenses fiscales ne comptant que peu de bénéficiaires ou ayant un coût marginal (DLF, DB, responsables de programme).	supprimer de tels dispositifs à coût très faible ou nul ou ayant très peu ou aucun bénéficiaire. En effet, le coût faible (epsilon) ou l'absence de chiffrage des dépenses fiscales sont deux critères retenus chaque année dans le cadre de l'examen des dépenses fiscales pouvant être intégrées à l'article de suppression proposé dans le projet de loi de finances. Il est toutefois précisé que le montant d'une dépense fiscale est sans lien avec sa pertinence ou son efficacité et que l'absence de données chiffrées ne signifie pas non plus que le dispositif lui-même n'est pas justifié. En outre, le cycle annuel des conférences fiscales donne lieu à un travail de coordination entre la direction de la législation fiscale et la direction du budget afin de prendre en compte plus systématiquement la contribution de l'outil fiscal aux objectifs de performance assignés aux programmes budgétaires auxquels les dépenses fiscales sont rattachées. Chaque année, les ministères sont ainsi invités à effectuer une analyse des dépenses fiscales rattachées aux programmes budgétaires relevant de leur compétence. Lorsque la dépense fiscale est considérée comme inefficiente ou peu optimale, le ministère est invité à s'engager dans un programme d'évaluation afin d'envisager des modalités de suppression, d'évolution ou de recentrage. Pour mémoire, il convient également de relever que si le Gouvernement propose la suppression ou la rationalisation des dispositifs dont l'efficacité ou l'efficience apparaissent insuffisantes, seul le Parlement peut en décider la modification ou la suppression effective. Enfin, sur la nécessité d'un renforcement de l'articulation entre les dépenses fiscales et les enjeux de transition énergétique, il convient de relever que le pilotage des dépenses fiscales tient compte désormais des enjeux environnementaux. La DLF utilise pour cela un outil de cotation de chaque dépense fiscale qui permet d'évaluer son impact sur l'environnement et, de cette manière, d'alimenter sa réflexion sur la rationalisation des dépenses fiscales. La recommandation est donc considérée comme déjà mise en œuvre.	l'environnement et, de cette manière, d'alimenter la réflexion sur la rationalisation des dépenses fiscales. Cependant, malgré le rappel par la DLF de sa mission d'examiner la pertinence des dépenses fiscales à l'occasion des conférences fiscales et du fait que seul le Parlement peut décider de la modification ou de la suppression d'une dépense fiscale, la Cour relève que si 22 dépenses fiscales ont été examinées en conférences fiscales, aucune proposition de suppression n'a été faite dans le texte du PLF pour 2025. Malgré les initiatives et efforts de la DLF, la Cour maintient en conséquence sa recommandation, compte tenu du caractère modeste des résultats obtenus.	**Recommandation reformulée**
5	(Recommandation reformulée) : Dans le cadre des revues de dépenses,	Pour la seconde année et en application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances telle que modifiée par la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, un	Cette recommandation, introduite en 2014 et reformulée depuis, invitait l'administration mettre en œuvre un programme d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des dépenses fiscales les	**Non mise en œuvre**

N°	Recommandation formulée au sein de la note d'exécution budgétaire 2023	Réponse de l'administration	Analyse de la Cour	Appréciation par la Cour du degré de mise en œuvre
	programmer l'évaluation de l'ensemble des dépenses fiscales à l'horizon 2027 et la mettre en œuvre dans le calendrier prévu (DLF, DB, responsables de programme).	programme d'évaluation des dépenses fiscales à évaluer dans l'année a été publié en annexe au projet de loi de finances pour 2025 (nouvelle section dédiée du tome II des Voies et moyens). Le programme d'évaluation annexé au projet de loi finances pour 2024 portait sur les demi-parts de quotient familial supplémentaire, l'éco-prêt à taux zéro, l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires et l'évaluation de la déduction pour épargne de précaution. De même, un nouveau programme d'évaluation a été annexé au projet de loi de finances pour 2025. Celui-ci porte sur les crédits d'impôts en faveur des entreprises agricoles, l'exonération temporaire des plus-values de cession d'un droit de surélévation et sur les taux réduits de TVA rattachés à la mission Culture.	plus significatives sur la période restant à couvrir jusqu'au terme de la loi de programmation. En dépit des ambitions affichées, peu de dépenses fiscales sont évaluées – les calendriers des programmes pluriannuels d'évaluation ne sont pas respectés et les outils de mesure et de suivi déployés pour contrôler leur efficience sont souvent défaillants. En particulier, les objectifs d'évaluation fixés en LPFP et en loi de finances ne sont pas atteints : aucune évaluation sur les onze prévues dans le programme de travail pour 2022 n'a été réalisée et seules quatre ont été réalisées sur les 35 prévues au cours de la période 2020-2023. Si des travaux ont été engagés sur la période récente au sein de certaines missions (notamment sur le programme 134 de la mission Économie), il n'en demeure pas moins que, pour beaucoup d'autres missions, aucune évaluation n'a été réalisée depuis 10 ans, y compris sur des dépenses fiscales à fort enjeu. L'action menée pour évaluer et réduire en conséquence les dépenses fiscales doit être relancée. Il est néanmoins relevé la publication pour la seconde année consécutive d'un programme d'évaluation des dépenses fiscales à évaluer dans l'année. La Cour recommande que ces évaluations s'inscrivent dans une programmation pluriannuelle qui soit rigoureusement et intégralement réalisée dans le calendrier prévu. La Cour maintient donc sa recommandation.	